

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثالثة)

اسم العادة :- العالية العامة

تاريخ الإمتحان :- الاربعاء ١٠ / ٦ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :- اربع اسئلة على الطالب اختيار سؤالين

فهرس الاسئلة

الصفحة

السؤال

ص:٤

س ١ : وضع معايير تحديد طبيعة الحاجات العامة ؟

ص:٤

س ٢ : اكتب في انواع الادوات ؟

ص:٥

س ٣ : اكتب في الدور الاقتصادي للمالية العامة ؟

ص:٥

س ٤ : عرف المالية العامة مبيناً الدور الاقتصادي للدولة ؟

ص:٨

س ٥ : تكلم عن المشروعات العامة الاقتصادية مبيناً اشكالها ؟

ص:١١

س ٦ : وضع ما هي الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لتدخل الدولة في الاقتصاد ؟

ص:١٢

س ٧ : وضع ماهية النفقة العامة ثم ناقش الاتجاهات الفقهية المالية في عرض مفهوم النفقة العامة ؟

ص:١٤

س ٨ : ما هي العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة ؟
صيغة أخرى: يتحدد حجم النفقات العامة علي عدة امور منها طبيعة دور الدولة في الحصول علي الإيرادات ودور النفقات وما ترتبه من منفعة عامة .
ناقش ذلك ؟

ص:١٦

س ٩ : ناقش اهم العوامل التي تتسبب في زيادة النفقات العامة مبيناً رأيك في تحديد النفقات العامة بنسبة معينة من الدخل القومي ؟
صيغة أخرى : اكتب في تزايد وتطور النفقات العامة والاسباب الظاهرية لهذه الزيادة ؟

ص: ١٧

س ١٠ : اكتب في التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة؟

ص: ٢١

س ١١ : اكتب في التقسيمات الوضعية للنفقات العامة ؟

ص: ٢٢

س ١٢ : وضع الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنفقات العامة ؟

ص: ٢٤

س ١٣ : اكتب في معايير تقسيم الإيرادات العامة تبعاً لطبيعتها ؟

ص: ٢٥

س ١٤ : تكلم عن الدومين العام ؟

ص: ٢٦

س ١٥ : تكلم عن الضرائب كأحد أهم الإيرادات العامة ؟

ص: ٢٧

س ١٦ : وضع التكييف القانوني لأساس فرض الضريبة في ضوء الفقه العالي ؟

صيغة اخري: ناقش الأساس القانوني لفرض الضريبة ؟

ص: ٣٩

س ١٧ : تكلم في الازدواج الضريبي ؟

ص: ٤١

س ١٨ : تكلم عن التخلص من الضريبة مبيناً طرق التخلص المشروعة وغير المشروعة ؟



2026

س ١ : وضع معايير تحديد طبيعة الحاجات العامة ؟ صيفه اخرى : وضع ماهيه الحاجات العامة

اختلف الفقه الاقتصادي حول تحديد طبيعة الحاجات العامة واعتمدوا في تحديدها على **المعايير التالية :**

١- **المعيار الاول** ← **معيار الاشباع :**

تحدد طبيعة الحاجات العامة بأن تقوم الدولة ممثلة في حكومتها بإشباعها من خلال الانفاق العام - في حين يشبع القطاع الخاص الحاجات الخاصة من خلال الانفاق الخاص - ويؤخذ على هذا المعيار طبيعة الحاجات العامة .

٢- **المعيار الثاني** ← **معيار احساس الشخص او الجماعة بالحاجة :**

تعد الحاجة **خاصة** اذا احس بها احد الافراد ، وتكون **عامة** اذا احست بها الجماعة ، **يؤخذ على هذا المعيار ان تحديد** من يحس بالحاجات العامة هم افراد المجتمع ، وقد تترك الدولة للقطاع الخاص امر اشباع بعض الحاجات العامة وهو ما يجعل هذا المعيار قاصر عن تحديد طبيعة الحاجات العامة .

٣- **المعيار الثالث** ← **المعيار الاقتصادي :**

يتلخص هذا المعيار في التفرقة بين الحاجات الخاصة والعامة من خلال الموازنة بين المنافع والنفقات ، فالفرد يشبع حاجاته الخاصة بأقل نفقة ومجهود ممكن ، في حين تشبع الدولة الحاجات العامة دون النظر الى هذه الموازنة وبالتالي يعاب على هذا المعيار في ان عدم الموازنة من قبل الدولة بين المنافع والتكاليف يتعارض مع طبيعة دور الدولة في القيام بوظائفها التقليدية وتسييرها للمرافق العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

٤- **المعيار الرابع** ← **المعيار التاريخي :**

تعد الحاجة العامة هي تلك التي تعد من الوظائف التقليدية للدولة - القضاء والامن والدفاع .
ذهب الفقه الاقتصادي لتعريف الحاجات الجماعية ← الحاجات التي يتم اشباعها بصورة جماعية لكافة الناس - الدفاع والامن والقضاء والخدمات الاجتماعية
يذهب تعريف آخر للحاجات الجماعية العامة ← بأنها التي تحقق منافع عامة للجماعة وتتولى الدولة اشباعها من خلال القطاع العام .

رأي الدكتور ← نرى ان الحاجات العامة الجماعية تتطور وتتزايد مع تطور الفكر والنظام الاقتصادي السائد في الدولة وهو ما عرف بالدولة الحارسة والدولة المتدخلة والدولة المنتجة ، ففي ظل الدولة **الحارسة** حدد آدم سميث وظائفها التقليدية بالدفاع والامن والقضاء ، اما في ظل الدولة **المتدخلة** فقد اهتمت بتقديم الخدمات الاجتماعية اضافة الى الوظائف التقليدية للدولة

س ٢ : اكتب في انواع الادوات ؟

الحاجات العامة الجماعية تقوم الدولة دون الافراد بإشباعها ، وتتزايد هذه الحاجات مع ازدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ، وبالتالي يلزم لهذا الاشباع انفاق الايرادات لشرا السلع والخدمات .

يتم توفير نفقات الامة من خلال الايرادات العامة ، اي املاك الدولة والضرائب ورسوم اداء خدمات المرافق العامة والاصدار النقدي الجديد والقروض العامة المحلية والدولية والاعانات المحلية والدولية ، وقد تضطر الدولة لتحصيل إيراداتها عينا في اوقات الحروب عن طريق المصادرة والسخرة .

س ٣: اكتب في الدور الاقتصادي للمالية العامة ؟

تحدد السياسة المالية بنطاق دور الدولة الاقتصادي ونظامها السياسى والاجتماعى السائدة وليبيان حجم هذا الدور من خلال ما يلى :

١ - الدولة الحارسة :

تقوم بالوظائف التقليدية كالدفاع والامن والقضاء واشباع الحاجات العامة دون انتظار لاييرادات منها تغطي تكاليفها بالتالى فوفق هذا الفكر تقتصر النفقات العامة على ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ويقف دور الايرادات العامة عند حد تغطية النفقات العامة فقط وبالتالي يكون دور الميزانية احداث التوازن بين الايرادات والنفقات العامة العادية .

٢ - الدولة المتدخلة :

تحت وطأة الازمات الاقتصادية فى القرن العشرين شهد تحولا فى دور الدولة من الحارسة الى المتدخلة ليتسع دور الدولة الاقتصادى والاجتماعى ، وبناء على هذا الدور الجديد للدولة تغير غرض النفقات العامة السابق من قصره على الوظائف التقليدية فقط بل **بالإضافة الى ذلك** التأثير فى حجم الدخل القومى وتوزيعه بين الفئات المتنوعة وذلك لرفع مستوياتهم المعيشية وزاد غرض الايرادات العامة من مجرد الوفاء بالنفقات العامة العادية بل تعداه الى استهداف التضخم وازالة الفوارق بين الطبقات .

٣ - الدولة الاشتراكية :

تطور الدور الاقتصادى للدولة مع تفجر الثورة الشيوعية فى روسيا عام ١٩١٧ ، وقامت الدولة الاشتراكية الانتاجية التى تمتلك وسائل الانتاج والتسويق والتوزيع ، ولعبت الدولة دورا اجتماعيا فى توزيع الدخل القومى بعدالة واعادة توزيع بعض الثروات والغاء الملكية الفردية لادوات الانتاج .

س ٤ : عرف المالية العامة مبيناً الدور الاقتصادي للدولة ؟

١ - تعريف المالية العامة

ذهب الفكر المالى التقليدى فى تعريفه لعلم المالية ← بذلك العلم الذى يدرس النفقات والاييرادات العامة اللازمة لتغطية هذه النفقات .

الفكر المالى الحديث ← فلم يعد يلائمه المفهوم التقليدى من حيث تطور غرض المالية العامة ، وبالتالي شمل غرض المالية العامة تغطية النفقات العامة العادية - الدولة الحارسة - وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى - الدولة المتدخلة - وتملك ادوات الانتاج والتدخل فى انتاج وتوزيع وتسويق النشاط الاقتصادى وذلك من خلال خطة قومية والمسئولية من تمويلها من الدولة .

٢ - الدور الاقتصادي للدولة

فى ظل تطور الفكر الاقتصادى الرأسمالى اتضح فشل السوق فى تحقيق نتائج افضل للمجتمع ، وفى اطار تطوير الفكر الاقتصادى نادى الفكر الاقتصادى التقليدى الحديث بتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى لاصلاح فشل السوق وتوجيه الموارد الاقتصادية لخدمة مصالح المجتمع وبالتالي يستفاد ان الدولة يمكن ان تتدخل لعلاج فشل السوق استثنائيا ، **بالنسبة للمبررات التى تعطى الدولة الحق فى التدخل لعلاج نظام السوق هى**

- ١ - السلع العامة .
- ٢ - الآثار الخارجية لقرارات الوحدات الاقتصادية .
- ٣ - الاحتكار .
- ٤ - عدم توافر المعلومات الكاملة عن السوق .

س.ف: ما المقصود بالسلع العامة مبينا انواعها ؟

اولا : السلع العامة :

المقصود بالسلع العامة ← التي تشيع حاجات عامة تحوز اهتمام كل افراد المجتمع مثل خدمات الدفاع والامن والعدالة والطرق العامة والصحة والتعليم .

تتنوع السلع العامة بين سلع عامة بحتة و سلع شبه عامة .

١ - السلع العامة البحتة : وخصائصها على النحو التالي :

أ- **الخاصية الأولى:** - خاصية الاستهلاك غير التنافسي :

منافع هذه السلع متاحة باستمرار لأفراد المجتمع دون منافسة بعضهم للحصول عليها واستهلاكها مثل استفادة احد الاشخاص من خدمة العدالة فإن ذلك لا يقلل من الكمية المتاحة منها لباقي الافراد وبالتالي ينتفى حيازتها والمنافسة عليها .

ب- **الخاصية الثانية:** - خاصية عدم امكانية الاستبعاد :

السلع العامة البحتة يتضح فيها عدم امكانية استبعاد اي فرد من استهلاكها والاستمتاع بها فمثلا لا يمكن استبعاد اي فرد من المجتمع من الاستفادة من خدمات الدفاع والعدالة والأمن وبالتالي فلا تقبل الرفض لأنهم سيستفيدون منها رغبوا في ذلك ام لم يرغبوا .

ج- **الخاصية الثالثة:** - تعاظم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة :

ما يعني ان العائد الاجتماعي للمنفعة الناجمة عن السلع العامة تكون أكبر من العائد الخاص ، لأن السلع العامة ضرورية لوجود وقيام واستمرار المجتمع لأن فوائدها تعم على كل افراد المجتمع ككل .

٢ - السلع شبه العامة :

المقصود بالسلع شبه العامة :- التي تتمتع بيع مميزات السلع العامة ، فهي ذات طبيعة مختلطة ، مثل خدمة التعليم حيث تعود منافع التعليم على كل افراد المجتمع بتوافر القدرات البشرية للانتاج وتحديث الصناعة وزيادة القوى العامة المدربة وزيادة كفاءة أدائها وزيادة التقدم والنشاط الاقتصادي وايضا تعود المنفعة الخاصة على الفرد المتعلم واسرته حيث يزيد دخله ورتفع مستواه الثقافي والاجتماعي .

يعد عرض السلع العامة والتمييز بين السلع الخاصة والعامة يوضح لنا ما يلي :

- ١- ان المنفعة الخاصة والتي يحصل عليها الفرد تتوقف على الكمية المتوفرة لديه من السلع الخاصة التي حصل عليها من السوق ، وان زيادة الكميات من السلع الخاصة تحت تصرف احد الافراد تنقص من الوحدات المتاحة منها لدى الافراد الباقين وهو ما يعني انها تمتاز بالمنافسة في الاستهلاك .
- ٢- بالنسبة للمنفعة المتحققة من السلع العامة تتوقف على ما هو متاح منها للمجتمع وان استهلاكها لا ينقص الرصيد المتاح للمجتمع
- ٣- بتطبيق مبدأ عدم الاستبعاد فإن السوق والقطاع الخاص لا يمكنه تقديم السلع العامة خاصة وان القطاع الخاص يهتم اساسا بتنظيم الربح

س.ف: اكتب في الآثار الخارجية لقرارات الوحدات الاقتصادية ؟

ثانيا : الآثار الخارجية لقرارات الوحدات الاقتصادية :

يشترط لكي يعمل نظام السوق بكفاءة في تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية بين كافة الاستخدامات المتنوعة ان تتوافر استقلالية للقرارات الاقتصادية للوحدات الاقتصادية العاملة في هذا السوق ، وتكون هناك آثار خارجية لقرارات الوحدات الاقتصادية التي تتم خارج نطاق السوق ، وهذه الآثار الخارجية قد تكون نافعة وقد تكون ضارة على النحو التالي :

أ- الآثار النافعة :

المقصود بالآثار الخارجية النافعة ← انها تعود على الوحدات الاقتصادية ، ولا تدفع الوحدات المستفيدة مقابل نقدي لهذه المنافع التي تحصل عليها

مثال ذلك :- استفادة شركة من خيرات العمال الفنية والمدربة ولم تنفق على تدريبهم اية مبالغ ولكن قامت بتدريبهم مؤسسة اخرى نظير العمل لديها ولكنهم تركوها وعملوا لدى الشركة

ب- الآثار الضارة :

المقصود بالآثار الخارجية الضارة ← انها الاعباء التي تتحملها وحدات اقتصادية بسبب قرارات اقتصادية اتخذتها وحدة اقتصادية اخرى دون دفع مقابل او تعويض للوحدة المتضررة

مثال ذلك :- التلوث الناجم عن مصانع الفحم والاسمنت والحديد فإن التكاليف الاخرى التي يتحملها المجتمع ، تتمثل فى تلوث البيئة والنظافة والصحة .

فى حالة الآثار النافعة تكون المنافع الاجتماعية المتحققة من انتاج او استهلاك سلعة ما تتضمن المنافع الخاصة التي تحققها الوحدات الاقتصادية ، وبالتالي يحقق السوق الرفاهية فى المجتمع .

فى حالة الآثار الضارة فإن المنتج سيتحمل تكاليف انتاج السلعة وتكاليف الوحدات الاقتصادية المتضررة من الآثار الخارجية الضارة ، وبالتالي سينتج عن ذلك فشل نظام السوق ، لأنه سيستخدم موارد اقتصادية اكبر من تلك التي يستخدمها المجتمع لانتاج السلعة وهذه يسيئ استخدام الموارد المتاحة .

بالتالى تتدخل الدولة عندما يتسع الفارق بين التكاليف والمنافع ويكون من المفيد اتخاذ الحكومات والقرارات والاجراءات لتعديل الاوضاع ، وفى حالة الآثار النافعة تراقب الحكومة الصناعة التي تحدث آثاراً خارجية نافعة ، وتقديم اعانات اقتصادية للصناعات التي تنتج آثاراً نافعة للمجتمع لتعويض التكاليف الزائدة الناجمة عن زيادة الانتاج للسلع التي تناسب تفضيلات المجتمع .

فى حالة الآثار الضارة فيمكن للدولة فرض الضرائب على الصناعات التي تبت الآثار الضارة فى المجتمع حتى تجبر الوحدات المنتجة للسلعة الضارة فى ادخال تكاليف الآثار الضارة فى تكليف انتاج هذه السلع .

ثالثاً : الاحتكار :

يوجد نوع من الاحتكار الناجم عن اتحاد الوحدات الاقتصادية المنتجة بهدف التحكم فى حجم الانتاج او السعر وهذا يمنع كفاءة عمل الاسواق فى توزيع الموارد الاقتصادية بين كافة الاستخدامات المختلفة ، حيث ان المنتج المحتكر ينتج عند مستوى اقل من حاجات المجتمع ويحصل سعراً أعلى مما يفرضه السوق فى ظل المنافسة الكاملة ، ويحقق المنتج المحتكر اقصى ارباحه ، وهذا يؤدي الى سوء توزيع الدخل لصالح المحتكرين المحققين ارباحاً احتكارية على حساب المستهلكين ، ومن ثم تقضى حالة الاحتكار الى تدخل الدولة فى المجال الاقتصادي لزيادة كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة وحماية المستهلكين من استغلال المحتكر وذلك بوضع القرارات واللوائح والقوانين التي تجرم الاحتكار وتحد منه وقد تراقب الاسعار وتفرض السعر المناسب مع التكاليف الحديثة .

قد يكون هناك احتكار من خلال شركة واحدة وهذا يسمى الاحتكار الطبيعي وهذا يرجع الى ان الانتاج يتطلب رأس مال كبير كحد ادنى للبدء فى امكانية تقسيم هذه الصناعة مثل :- السكة الحديد والطاقة والمياه .

رابعاً : عدم ثوافر المعلومات الكافية عن السوق :

تتطلب كفاءة عمل نظام السوق ان تتعرف الوحدات الاقتصادية على اموال السوق معرفة تامة ، حتى لا يفشل السوق فى تحقيق الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية المتاحة ، وبالتالي يعكس السعر المحدد فى ظل نظام السوق كافة رغبات المستهلكين .

يمكن للدولة التدخل لتوفير المعلومات عن الاسواق من خلال النشرات الدورية والاحصائية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وتتضمن اخبار واحوال السوق المحلى والدولى وتزويد المنتجين من خلال الغرف التجارية بالمعلومات عن السلع والاسواق .

س ٥ : نكلم عن المشروعات العامة الاقتصادية مبينا اشكالها ؟

□ أولاً: المشروع العام:

يمكن تعريف المشروع العام تبعا لطبيعة ملكية او ادارة او رقابة أنشطة هذه المشروعات العامة وفقا لما يلى :

المقصود **بالمشروع العام** ← كافة المنشآت التى تملكها الدولة وتديرها مباشرة بهدف انتاج السلع والخدمات التى تستخدم فى اشباع حاجات وتطلعات الافراد ، وقد يكون المشروع العام منشأة او وحدة اقتصادية تنفصل عن الدولة اى تتمتع بشخصيتها المعنوية العامة المستقلة ولها نشاط يشبه القطاع الخاص لكنه يخضع لرقابة وادارة الحكومة .

المشروعات العامة ← نجد انها قد تكون وحدات انتاجية اقتصادية - مصانع او مشروعات زراعية وتجارية ، ويكون هذا فى ظل ملكية الدولة للمشروع العام ملكية كاملة او جزئية ، وقد تدير الدولة المشروعات العامة بنفسها او من خلال احدى هيئاتها ، تراقب الدولة هذه المشروعات لأنها مرتبطة بالخطة الاقتصادية العامة ، وبخطة الدولة القومية

□ ثانياً: المرافق العامة (المنافع العامة):

المقصود **بالمرافق العامة** ← الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها الدولة بهدف تحقيق النفع العام سواء كان هذه الأنشطة والمشروعات مملوكة للدولة وتديرها بمعرفتها مباشرة او كانت فى حيازة القطاع الخاص وتخضع لرقابة واشراف الدولة .

المقصود **بالمرافق العامة الادارية** ← انها تدخل فى الوظيفة الادارية للدولة والتى يفشل نظام السوق والافراد عن النهوض بابعائها على الوجه الامثل ولا تدر عليهم ربحاً

مثال ذلك :- خدمات الامن و الدفاع و العدالة ،

المرافق العامة التنظيمية ← يتعلق نشاطها برقابة وتوجيه النشاط المهني مثل النقابات ،
المرافق العامة الاقتصادية ← تلك المشروعات التى تأخذ الطابع الصناعى والزراعى التجارى وتتولاها الدولة بنفسها او تشرف عليها مراعاة للمصلحة العامة .

التمييز بين المرافق الاقتصادية والمرافق العامة الادارية والتنظيمية على النحو التالى :

١- يغلب على المرافق العامة الاقتصادية النفع الخاص فى حين يغلب على المرافق العامة الادارية والتنظيمية النفع العام .

٢- يتم تمويل المرافق العامة الادارية والتنظيمية من الايرادات السيادية للدولة - ميزانية الدولة - فى حين تمول المرافق العامة الاقتصادية من خلال ثمن الخدمة التى تقدمها للمنتفعين .

□ ثالثاً: الخدمات العامة:

المقصود **بالخدمات العامة** ← الخدمات التى تقدم دائماً بواسطة المرافق والمشروعات العامة لتلبية لحاجات عامة ، ويحتاج توفيرها احترام المشرفين على ادارتها مبادئ المساواه والاستمرارية والموائمة .

تقتضى مبادئ المساواه ← حصول كافة افراد المجتمع على الخدمات العامة ، والمساواه فى سعر الخدمة وطريقة السداد ويحصل كافة المنتفعين على كافة الضمانات التى تكفل حقوقهم

مثال ذلك :- ضمانات الشكوى والتقاضى اما بالنسبة لمبادئ الاستمرارية فتعنى اتاحة الخدمة باستمرار للافراد المنتفعين اما مبادئ الموائمة فيقصد بها توفير الخدمة بكفاءة وفاعلية وفق احدث الاساليب التكنولوجية الحديثة .

□ رابعا: اشكال المشروعات العامة :

١ - المشروعات العامة المباشرة :

التي تملكها وتديرها الدولة بنفسها وتحمل كافة مخاطرها وبالتالي ليس لهذه المشروعات شخصية معنوية مستقلة وبالتالي فهي امتداد لسلطات الحكومة ويتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة .

٢ - المشروعات العامة المستقلة :

المشروعات التي تملكها الدولة ولكنها تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وذات استقلال ادارى ومالى عن الدولة وميزانياتها .

توجد هذه المشروعات العامة المستقلة بسبب تحويل بعض المشروعات العامة الى مستقلة او قد تنشأ مستقلة من الاساس بموجب قانون ينظمها مثل المؤسسات الاقتصادية العامة .

٣ - توجد ايضا المشروعات شبة العامة وتأخذ بدورها عدة صور مختلفة وهى :

أ- عقود الامتياز :

فى هذه العقود تمنح الدولة فرد او شركة امتياز حق استغلال المرافق العامة ذات الصلة الاقتصادية لمدة معينة من الزمن تتولى فيها الشركة الملتزمة ادارة المرفق العام تحت اشراف ورقابة الدولة ن وقد تتعهد الدولة فى بعض هذه العقود خاصة فى عقود انشاء المرفق العام حيث يكون للقطاع الخاص فيه ملكية وادارة المرفق تقديم بعض الخدمات للشركة الملتزمة او ضمان حد ادنى من الربح وقد تلتزم الدولة بتحديد سعر الخدمة .

ب- عقود الادارة :

تسند الدولة الى شخص طبيعى او معنوى عام او خاص ادارة المرفق العام مقابل المرفق العام اجر يتفق على اعطاؤه اياه سنوى او شهري ويكون عادة جزء من ارباح المشروع وتحمل الدولة الخسارة وكافة تكاليف المشروع ويتبع ميزانية الدولة ولا تتحمل شركة الادارة كافة مخاطر المشروع وتحملها الدولة .

ج- الشركات المختلطة :

فى هذه الشركات يأخذ المشروع العام شكل **شركة المساهمة** حيث يشارك القطاع الخاص الدولى فى هذا النمط من الشركات وبالتالي يشترك مع الدولة فى ادارة الشركة وتحمل مخاطرها وعندما تساهم الدولة **بنسبة ٥١%** او ما يزيد عنها يكون لها حق الادارة ذى الاغلبية فى مجلس الادارة بهدف ضمان رقابة نشاط الشركة وضمان تحقيق الربحية من وراء الشراكة مع القطاع الخاص .

س.ف: ما هى دوافع انشاء المشروعات والمرافق العامة ؟

□ خامسا: دوافع انشاء ووجود المشروعات والمرافق العامة :

١ - دوافع تمويلية :

نظرا لحاجة الدولة الى الموارد المالية والتي تستخدمها للاتفاق على اشباع الحاجات العامة والوفاء بإحتياجات والتزامات الدولة لذلك تقوم الدول بإحتكار انتاج او استيراد او تسويق سلع معينة **مثال ذلك:-** تحتكر استيراد الدخان ، كذلك تنهض الحكومات على انشاء وبناء المرافق العامة الاقتصادية **مثال ذلك:-** مرافق الطاقة والاتصالات والصرف الصحى .

٢ - دوافع استراتيجية :

تهدف الدول والحكومات وراء انشاء هذه المشروعات العامة احتكار تام للصناعات الهامة والضرورية للأمن القومى مثل صناعة الاسلحة والطائرات والسفن الحربية مثلا للحفاظ على الاسرار العسكرية والمرتبطة بالأمن القومى .

٣ - دوافع اجتماعية :

تقوم الدول والحكومات بدوافع اجتماعية نحو انتاج السلع والخدمات الهامة للمجتمع وتقصد توفيرها لمحدودى الدخل والطبقات الفقيرة وبالتالي قد تقدم الدولة هذه الخدمات مجانا او بأسعار تقل عن تكلفتها للمستفيدين منها بهدف اعادة توزيع الدخل القومى خاصة فى خدمات النقل والبريد والاتصالات والكهرباء والتعليم والصحة .

٤ - دوافع اقتصادية :

تهدف الدول من جرائها إنشاء المشروعات العامة **زيادة كفاءة الاقتصاد القومي** ذلك بالاستخدام الأمثل للموارد وحسن تخصيصها وترشيدها واستخدامها وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي وذلك بمحاربة التضخم والركود الاقتصادي وانسيافا رواء الاعتبارات والدوافع الاقتصادية سيطرت الدولة على مرافق الاتصالات والمؤسسات المالية والمصرفية - البنوك والبورصات - والشركات العملاقة كالحديد والصلب .

س.ف: **وضح خصائص ومميزات المشروعات العامة ؟**□ **سادسا : خصائص ومميزات المشروعات العامة :**١ - **خاصية كثافة رأس المال المستثمر الكبير :**

المقصود بكثافة رأس المال المستثمر ← النفقات الثابتة الى اجمالي تكلفة الانتاج وتمثل نسبة النفقات الثابتة في المشروعات العامة نسبة عالية من التكلفة الاجمالية لها
مثال ذلك:- مد خطوط السكك الحديدية وشبكات الطاقة الكهربائية وبناء المطارات والموانئ .

٢ - **خاصية وجود الطاقة الفائضة :**

في المشروعات العامة الكبيرة يجب وجود وتوفير الطاقة الفائضة نظرا لعدم انتظام الطلب على خدماتها لأنه يجب على ادارة هذه المشروعات كالسكة الحديدية والاتصالات مثلا ان توفر خدماتها لحين الطلب عليها في اي وقت ، حتى لاتحدث ازمات اختناقات والتبؤ بالطلب المستقبلي وان تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني ونمو الدخل الحقيقي للافراد .

٣ - **خاصية الغلة او تناقص التكاليف :**

تأتي تزايد الغلة نتيجة الوفورات الداخلية للمشروع الناتجة عن زيادة حجم المشروع وايضا للوفورات الخارجية الناتجة من زيادة معدلات الانتاج في الصناعة بصفة اجمالية وفي حالة تزايد الغلة يتحقق توازن المشروع في حالة الاحتكار **ويظهر الاحتكار الطبيعي :**

أ - **الاحتكار الطبيعي :**

المقصود بالاحتكار الطبيعي ← تناقص تكلفة الوحدة من السلع كلما زاد حجم انتاجها ومن ثم فإن السوق لن يتسع لتحمل وجود مشروعات متعددة لذات السلعة بل وجود منتج ووحيد لهذه السلعة او الخدمة ، وعليه يكون المحتكر المنتج الوحيد لسلعة .
ترجع اسباب نمو الاحتكارات الطبيعية الى وجود المشروعات كبيرة الحجم ذات كثافة رأس المال الكبير وزيادة التكاليف الثابتة من التكاليف الكلية للانتاج .

ب - **العلاقة بين الاحتكار الطبيعي والرفاهية الاقتصادية :**

ترغب الدولة من جراء تدخلها في النشاط الاقتصادي رفع مستويات المعيشة والدخول للفئات محدودة الدخل وذلك بالتخصيص الأمثل للموارد المتاحة ويتطلب تحقيق الرفاهية الاقتصادية وجود المشروعات التي تعمل في ظل المنافسة الكاملة وهذا لن يتوفر في حالة الاحتكار الطبيعي .
تهدف المشروعات العامة والتي تحتكر الدولة تقديمها الى تقديم سلع وخدمات ليس بغرض الربح مثل القطاع الخاص ولكن بهدف اشباع الحاجات العامة .

يمكن تحديد مرتكزات الرفاهية الاقتصادية على النحو التالي :

(١) **مستويات الدخل الحقيقية للافراد :**

كمية السلع والخدمات التي يمكن للافراد شرائها والحصول عليها من خلال دخولهم النقدية ويتم الحصول على هذه المستويات من خلال المعادلة التالية :

الدخل النقدية للافراد

المستوى العام للأسعار خلال مدة هي سنة

بالتالي كلما زاد الدخل الحقيقي للفرد زادت كمية حصوله على السلع والخدمات كلما زادت رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية .

(٢) طريقة توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع :

تزداد الرفاهية الاقتصادية العامة بين افراد المجتمع كلما كان طريقة توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع تلاقى قبولاً واستحساناً منهم ويتم ذلك عن عدم وجود تفاوت كبير فى هذا التوزيع .

(٣) مدى استقرار الدخل الحقيقى للفرد خلال فترة زمنية قصيرة :

يعبر الاستقرار النسبى للدخل الحقيقى للفرد خلال فترة زمنية قصيرة على وجود الرفاهية الاقتصادية العامة للفرد حتى يمكنه رفع مستوى المعيشة وتحسين حالته الاجتماعية .

(٤) معدل نمو الدخل الحقيقى للفرد خلال الفترة الطويلة :

يعنى نمو هذا الدخل خلال الفترة الطويلة زيادة مستوى رفاهيته العامة وحصوله على كميات كبيرة من السلع والخدمات .

س٦: وضع ما هي الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لتدخل الدولة فى الاقتصاد ؟

□ اولاً: التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية:

الموارد معظمها محدودة **مثل:- الارض و العمل و السلع و الانتاجية** ، فالارض والموارد الطبيعية محدودة المساحة والتنوعية بحدود وخصائص الدولة الجغرافية ، وما فى باطن الارض من معادن وبتترول كما ان طاقة العمل الانتاجية محدودة بعمر السكان والمستوى التعليمى والصحي والغذائي .

لما كانت هناك مشكلة تخصيص الموارد ، فكانت الحاجة ماسة بين تخصيص الموارد بين مختلف الاستخدامات وتتلخص مشكلة التخصيص فى الاختيار بين حاجة واخرى والتضحية ببعض الحاجات فى سبيل اشباع الحاجات الاخرى التى تحوز تفضيلات الافراد وتتطلب عملية التخصيص الامثل للموارد تحديد السلع التى ستنتج وتحديد الكميات التى ستنتج وتحديد كيفية انتاجها والطرق التكنولوجية المستعملة فى انتاجها .

لكى تقوم الدولة بتخصيص الموارد نحو افضل الاستخدامات بكفاءة وفاعلية وذلك بتوزيع الموارد الاقتصادية بين كافة الحاجات وفق اولويات المجتمع تحقيقاً لاقصى نفع عام واقل ضرر ممكن .

س.ف: من اهداف تدخل الدولة فى الاقتصاد تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادى وضع ذلك ؟

□ ثانياً: تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادى:

يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادى تحقيق مستوى مرتفع من العمالة واستقرار اسعار السلع ،

هو ما سيتم تناولهم على النحو التالى :

١ - تحقيق مستوى عالى من العمالة :

المقصود بتحقيق مستوى عالى من العمالة - تشغيل وتوظيف الموارد الاقتصادية فى العملية الانتاجية كاملاً . من اجل تحقيق مستوى عالى من العمالة يجب وضع السياسات المناسبة فالعمل طردياً فمع زيادة حجم الانتاج يزداد معه الطلب على العمالة ويزيد مستواها ولكن هذا يرتبط بحجم مبيعات هذا الانتاج وحجم نفقاته وبالتالي فالايادات المتوقعة من بيع السلع والخدمات تنوقف على مستوى العمالة والطلب الكلى فزيادة الطلب الكلى تزيد الايرادات المتوقعة من بيع المنتجات فيزيد حجم الانتاج مما يؤدي منطقياً لزيادة الطلب على العمالة وزيادة مستواها وبالتالي يكون الاقتصاد فى حالة ازدهار ونمو وعند حدوث العكس يكون الاقتصاد فى حالة بطالة وركود .

٢ - استقرار اسعار السلع والخدمات :

يعد تحقيق استقرار اسعار السلع والخدمات داخل النشاط الاقتصادى امراً مهماً ومن الامور الطبيعية تقلب وتغير المستويات العامة للاسعار وهو امر ليس مرغوباً وعند وجود ارتفاع الاسعار يكون الاقتصاد فى حالة التضخم والذى **يؤدى الى الآثار السلبية التالية :**

(١) فى ظل التضخم تنخفض الدخول الحقيقية الثابتة مما يقلل من الرفاهية الاجتماعية ويزيد العبء على افراد المجتمع .

(٢) تنخفض القيمة الحقيقية للعملة النقدية .

(٣) ترتفع تكاليف الانتاج وبالتالي ترتفع الاسعار وهو ما يزداد التضخم .

(٤) فى ظل التضخم لا يتم التخصيص الامثل للموارد المتاحة بين كافة انواع الاستثمارات .

(٥) يؤثر التضخم على ميزان المدفوعات حيث تزيد تكاليف الانتاج مما تقل معه الصادرات .

(٦) توازن ميزان المدفوعات :

المقصود بميزان المدفوعات ← سجل حسابي لكافة المعاملات الاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين أي بين الاقتصاد المحلي الداخلي والقطاع الخارجي خلال مدة زمنية محدودة هي سنة ، ويتضمن هذا الميزان تبادل السلع والخدمات وتحركات رؤوس الأموال والمدفوعات التحويلية بين الاقتصاد الوطني المحلي والاقتصاد الدولي .

يتضمن ميزان المدفوعات ميزان العمليات الجارية وينقسم إلى قسمين دائن - الصادرات - ومدين - الواردات - وتمثل الصادرات السلع والخدمات التي يتم انتاجها محليا لأن زيادة الصادرات تزيد الانتاج ومستويات العمالة واما الواردات تمثل اقتطاع من الطلب الكلي لأنها تسربا لجزء من الدخل القومي .

الفرق بين الصادرات والواردات يسمى الميزان التجاري .

□ ثالثا: تحقيق التنمية الاقتصادية :

المقصود بالتنمية الاقتصادية :- مجموعة من الاجراءات والسياسات والتدابير المعتمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكल الاقتصاد القومي وتهدف الى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة من الزمن ممتدة ويستفيد منها غالبية افراد المجتمع .

لتحقيق معدلات نمو مرتفعة من تحقيق التنمية الاقتصادية يجب على الدولة

زيادة كفاءة وانتاجية عناصر الانتاج على النحو التالي :

- ١- بالنسبة لعنصر العمل فدور الحكومة في تنميته يكون بزيادة العمالة كميا ونوعيا من خلال زيادة الاستثمارات المخصصة لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم .
- ٢- اما بالنسبة لرأس المال الذي يوجه الى انتاج السلع والخدمات ويتوقف حجم رأس المال على قدرة المجتمع على الادخار تحقيقا لمعدلات مرتفعة من التنمية حيث يمثل مصدر تمويل الاستثمارات والتكوين الرأسمالي .
- ٣- اما بالنسبة لدور الحكومة في تحسين الاساليب التكنولوجية لزيادة الانتاج فيمكن للدولة زيادة المواد المخصصة للبحث العلمى وبحوث التطوير والتنمية اللازمة لرفع كفاءة الانتاج .

□ رابعا: اعادة توزيع الدخل والثروة :

يعد استهلاك السلع والخدمات احد المبادئ الهامة لقياس الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط معدل الاستهلاك بحجم الدخل وكيفية توزيعه على المستفيدين ، وتتدخل الدولة في اعادة توزيع الدخل القومي عندما يتم توزيعه على اساس غير عادل .

س٧: وضع ماهية النفقة العامة ثم ناقش الاتجاهات الفقهية العالية في عرض مفهوم النفقة العامة ؟

أولا: ماهية النفقة العامة

تطورت النفقات العامة وتعددت وتزايد حجمها كما تزايدت أهميتها وذلك مع تطور دور الدولة الإقتصادي من نطاق الدولة الحارسة إلى المتدخلة ثم المنتجة وقد كان لهذه النفقات دورا في تنفيذ وظائف الدولة وخلقت معها الإيرادات العامة لتغطيتها وهو ما أدى إلى ظهور مبدأ أولوية النفقة العامة ومفاد هذا المبدأ هو (تحديد الإيرادات العامة بالنفقات العامة) قد قاد مبدأ الأولوية إلى مبدأ آخر هو مبدأ توازن الميزانية في الفكر المالي التقليدي أي تغطية الإيرادات العامة العادية للنفقات العامة العادية

كما أن النفقات العامة أصبحت احد أدوات السياسة الإقتصادية حيث استخدمت للتأثير في الإستهلاك وإعادة توزيع الدخل القومي وحجم التشغيل .

□ ثانيا: الاتجاهات الفقهية في تعريف النفقة العامة :

تعتبر النفقة عامة بأن تصدر عن جهة عامة أو عن وظيفة عامة أو ان تكون بغرض تحقيق منفعة عامة

الاتجاه الأول : ان تصدر النفقة عن جهة عامة (المعيار الشكلي):

يستند هذا الاتجاه في تعريف النفقة العامة الى معيار قانوني شكلي يستند الى الطبيعة القانونية للقائم بالانفاق العام ، وهي الاشخاص الاعتبارية العامة ، اي الدولة والهيئات والمؤسسات القومية العامة والهيئات القومية المحلية - ومن ثم فالنفقات الخاصة هي التي يقوم بها اشخاص القانون الخاص - الشركات والجمعيات والافراد .

يستند هذا الاتجاه في تمييزه بين النفقات العامة والخاصة الى اختلاف طبيعه نشاط اشخاص القانون العام عن الخاص ، ذلك حيث ينصرف العام الى تحقيق منافع عامه معتمدا على السلطة الآمرة المتمثلة في القوانين والقرارات الادارية بينما يحقق اشخاص القانون الخاص منافع خاصة معتمدا على العقود التي ينظمها القانون الخاص حيث تتساوى الحقوق والالتزامات .

النقد ← ان تطور دور الدولة أدّى إلى ممارسة الدولة أنشطة تماثل ما يقوم به القطاع الخاص مثل البنوك والصناعة والنقل وقد تمنح الدولة تفويضاً للقطاع الخاص الذي يقدم خدمة ذات نفع عام ببعض سلطاتها الأمرة . ونظرا لانهايار الاساس الذي قام عليه هذا الاتجاه ظهر معيار اخر .

الاتجاه الثاني : طبيعة الوظيفة الصادرة عن النفقة (المعيار الموضوعي):

كشف تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي عن ممارستها لانشطة اقتصادية تماثل ما يقوم به القطاع الخاص ، وفي ذات الوقت قد تمنح الدولة تفويضا للقطاع الخاص الذي قدم خدمة ذات نفع عام - ببعض سلطاتها الأمرة وبالتالي كان الإتجاه نحو المعيار الوظيفي بديلاً عن المعيار القانوني الشكلي

تعد النفقة عامة عندما تصدر من الدولة بصفقتها السيادية مستخدمة سلطاتها الأمرة ، اما النفقات الصادرة عن الدولة في مثل ظروف القطاع الخاص فتعد نفقة خاصة ، وعليه تعد نفقة عامة تلك الصادرة عن القطاع الخاص والمفوض من قبل الدولة ببعض سلطاتها الأمرة ذلك رغم صدور النفقة عن جهة ليست من اشخاص القانون العام .

رأي الدكتور

ويتضح من هذا العرض تناقض المعيار الوظيفي والمعيار القانوني الذي يعتبر النفقة عامة هي تلك الصادرة عن هيئة عامة ويتضح استبعاد المعيار الوظيفي لنفقات القطاع العام من نطاق النفقات العامة كما إن هذا المعيار الوظيفي يتناقض مع من شمول النفقات العامة لكل من نفقات الدولة والهيئات والمؤسسات القومية العامة والهيئات العامة المحلية والقطاع العام وهو ما جرى عليه العمل به في الموازنة العامة المصرية حيث تعد نفقات عامة كل من ميزانية الجهاز الإداري الحكومي وميزانية الوحدات الإقتصادية والمؤسسات العامة

الاتجاه الثالث : تحقيق النفقة منافع عامة :

حتى تعتبر النفقة عامة يجب ان تحقق منفعة عامة وذلك بمراجعة القواعد المقررة لاعتماد هذه النفقة ، وبالتالي فمخالفة هذه الاجراءات لا تعد النفقة عامة ، ومثال ذلك انفاق الموظف العام المال العام على اشباع حاجاته الخاصة لا تعد نفقة عامة .

خلاصة القول

ان النفقة العامة قد تطورت بتطور الدور الإقتصادي للدولة حيث كان مفهومها ضيق في ظل الدولة الحارسة واتسع مدلولها في ظل الدولة المتدخلة والمنتجة حيث أن النفقة المحققة لأغراض اقتصادية وإجتماعية تعد عامة مثل الإعانات

س ٨: ما هي العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة؟

صيغة أخرى: يتحدد حجم النفقات العامة علي عدة امور منها طبيعة دور الدولة في الحصول علي الإيرادات ودور النفقات وما ترتبه من منفعة عامة . ناقش ذلك ؟

العوامل التي تحدد النفقات العامة :

س.ف: يختلف حجم النفقة العامة تبعاً لإختلاف نمط الدولة السائد. ناقش ذلك ؟

□ أولاً: دور الدولة :

تسهم الدولة في تحديد حجم النفقات العامة نظراً لدور هذه النفقات في القيام بوظائف الدولة ، واختلف حجم هذه النفقات تبعاً لاختلاف نمط الدولة السائد من **حارسة الى متدخلة ثم منتجة .**

١ - حجم النفقة في ظل الدولة الحارسة :

انحصرت وظيفة الدولة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في وظائف **الدفاع والامن والقضاء** بحسب الاصل ، **واستثناءاً** قامت بالاعمال اللازمة لتسهيل التبادل التجاري وتسويق الانتاج مثل الطرق والمواصلات، والتعليم والصحة .

في ظل الدولة الحارسة لم تتدخل الدولة في المجال الاقتصادي ولم تتدخل ايضاً في تضيق الفوارق الطبقة في المجتمع .

بالتالي كانت الدولة مستهلكة حيث تستهلك جزء من الثروة مما ضيق حجم النفقات العامة ، وهو ما دعا الفكر المالى التقليدى الى القول بأن **النفقات العامة استهلاكية وغير منتجة .**

٢ - حجم النفقات في ظل الدولة المتدخلة :

بعد حدوث ازمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين ظهر الفكر الاقتصادي الكنزي الذي ينادي بالتوسع بالنسبة للدولة في التدخل بالنشاط الاقتصادي فالدولة لم تتدخل لهدم النشاط الإقتصادي وانما الدولة تتدخل هنا في النشاط الاقتصادي الذي يعزف عنه الأفراد .

قال كينز بأن الدولة يحق لها ان تفرض الضريبة بهدف إعادة توزيع الدخل القومي ولكن يجب عند لجوء الدولة إلي الضريبة ان تقوم بقياس مدى القدرة علي تحمل العبء الضريبي لأن الافراط منها قد يؤدي إلي حدوث انكماش اقتصادي (**كساد**) .

عليه زادت النفقات العامة :- تنوعت بين النفقات الاجتماعية - بهدف إعادة توزيع الدخل القومي - والنفقات الاقتصادية للحد من البطالة وتحقيق خطط التنمية ودعم النشاط الإنتاجي ، وشكلت النفقات العامة نسباً متزايدة من الدخل القومي .

٣ - حجم النفقة في ظل الدولة المنتجة :

تزامن ظهور الدولة المنتجة مع ظهور الثورة الشيوعية في روسيا **تسمى هذه الدولة بالاشتراكية** وتمتلك هذه الدولة قدر كبير من وسائل الانتاج وبالتالي تحقق نصيب كبير من الناتج القومي ، وتعتمد في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الخطط القومية ، وتشرف على تمويلها .

□ ثانياً: قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة :

يتوقف حجم النفقات العامة بمدى قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة بنوعيتها **العادية وغير العادية** ذلك لتمتع الدولة بسلطة كبيرة في حق فرض الضريبة والاصدار النقدي الجديد والقدرة على الاقتراض .

في الفكر المالى التقليدى تقوم الدولة بتقدير النفقات العامة ثم تقوم بتدبير الإيرادات لتغطيتها .

تعد قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات امراً مهماً وهو ما يعنى مدى قدرة الدخل القومي على تحمل الاعباء العامة .

□ ثالثاً: دور النشاط الاقتصادي في زيادة النفقات العامة:

- أكدت التجارب الاقتصادية لمساهمة النشاط الاقتصادي في زيادة النفقات العامة ووضحت أهمية تأثير النشاط الاقتصادي في ظل الدولة المتدخلة وذلك في ظل إنتشار الأفكار الكينزية.
- يذهب جانب من الفقه الاقتصادي إلي أن النشاط الاقتصادي المعروف بالطلب الفعلي يعتبر كمحدد للنفقات العامة .
- المقصود بالطلب الفعلي** ← جملة النفقات المتوقعة العامة والخاصة على اموال الاستهلاك واموال الاستثمار والتي تحقق اكبر ربح ممكن وبالتالي تعد النفقات العامة جزء من الطلب الفعلي وتؤثر فيه بإعتبارها احدي ادوات السياسة الاقتصادية وتؤثر أيضاً في مستوي التشغيل والدخل القومي والمستوي العام للأسعار .

س.ف: ناقش مدي امكانية تحقيق النفقات العامة للمنفعة الجماعية ؟

□ رابعاً: تحقيق النفقات العامة للمنفعة الجماعية:

- باعتبار ان النفقة العامة ظاهرة سياسية او احد ادوات السياسة العامة للدولة فإن اختيار النفقة العامة لابد ان يخضع للاعتبارات السياسية ، مثلما تخضع للاعتبارات الاقتصادية .
- وفق قانون ساي** ← حتي تكون النفقة مبررة اقتصادياً ان تؤدي إلي منفعة كلية مساوية لها وعليه فالمنفعة هي التي تبرر النفقة وبالتالي فوفق ساي فإن الإنفاق العام يجب ان يخضع للقواعد الحاكمة للإنفاق الخاص (وهو ما يعني ان المنفعة يجب ان تتساوي مع التضحية التي دفعها الممولين إلي الدولة للحصول علي المنفعة) .
- وفق التحليل الحدي (المدرسة الحدية)** ← مبرر النفقة هي ان تكون لها منفعة ولكن ليست متساوية كما قال ساي وانما منفعة حدية جماعية متساوية .

رأي الدكتور

المنفعة الحدية : منفعة الوحدة الأخيرة من السلعة فتضم المنفعة ما يعود علي الدولة من منفعة عند قيامها بالوظائف التقليدية وما يعود على افرادها من منفعة من جراء الانفاق العام

- مما لا شك فيه فان الاعتماد على معيار لقياس النفقة الجماعية واثر السياسة المالية فيها يعد امرا بالغ الصعوبة ، لأنه لقياس المنفعة الجماعية يجب قياسها فيما عاد علي الدولة بإعتبارها شخص معنوي عام وأيضاً ما عاد علي مواطنيها كلهم كما ان الدولة في ظل تعدد وظائفها والمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها ، يجعل من فكرة قياس المنفعة الجماعية عملاً شاقاً خاصة وان الدولة تقدم في ظل الدولة المنتجة والمتدخلة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاعلامية والدبلوماسية والاقتصادية .

اتجاهات الفكر الاقتصادي في قياس المنفعة الجماعية :

الفكر الاقتصادي كان له مسلكه في قياس المنفعة الجماعية وهما معياران او اتجاهان :

- (اتجاه الأول:- شخصي)** ← اساسه المنفعة الشخصية التي تعود على الافراد
- (اتجاه الثاني:- موضوعي)** ← يعتمد على الزيادة التي تحدثها المنفعة الجماعية في الناتج والدخل القومي .

اولاً : الاتجاه الشخصي لقياس المنفعة الجماعية :

يعتمد هذا الاتجاه لقياس المنفعة على مبدئين هما كما يلي :

١- المبدأ الأول :- مبدأ المنفعة الحدية المتساوية :

- يعني تساوي المنفعة الحدية التي تضيق علي الأفراد من جراء دفع الضرائب (التضحية) مع المنفعة الحدية التي يحصل عليها الأفراد من جراء الإنفاق العام .
- بالتالي يعتمد مبدأ المنفعة الحدية المتساوية على الانفاق العام والخاص وذلك لضمان الحصول على المنفعة الجماعية من خلال تقدير المستفيدين للمنافع التي يحصلون عليها من الانفاق العام والخاص وهو ما يصعب قياس المنافع الجماعية اعتماداً علي المنفعة الفردية .
- النقد** ← هذا المبدأ ينظر للمنفعة من المنظور الخاص فقط .

○ بناء علي هذا النقد اعتمد بيجو في قياس المنفعة الجماعية على ما يلي :

- أ- تساوى المنفعة الجماعية مع العبء الضريبي الذي يتحمله الممولين نظير اقتطاع الوحدات النقدية الحدية منهم (تساوي المنفعة مع التضحية) .
- ب- تساوى المنفعة الحدية للانفاق العام في كافة اوجه استخداماته .

٢- المبدأ الثاني :- مبدأ التعويض :

تعتبر النفقة العامة ملائمة اذا انتفع بها فرد او جماعة مع امكانية تعويض ايضا الفرد او الجماعة الذي تحمل تضحية هذه النفقات ، وبالتالي يمكن للمستفيدين من المنافع تعويض المضارين من اقتطاع اموالهم بسبب الضرائب .

النقد ← هذا المبدأ - التعويض - يقود الى العدالة ولكن هذا المبدأ يعتمد في قياس المنفعة علي المنفعة الفردية والمعتمدة علي مقارنات وأن الضريبة مقابل خدمة فيلزم مساواتها وهو ما يصعب قياس المنفعة الجماعية لإعتماد هذا المبدأ علي التقديرات الشخصية .

ثانيا : الاتجاه الموضوعي في قياس المنفعة الجماعية :

لقياس المنفعة يجب دراسة وقياس الزيادة التي تحدث في الدخل القومي بسبب هذا الانفاق العام لان الرفاهية العامة تزيد بزيادة الدخل القومي وتنخفض بإنخفاضه ويستلزم ذلك دراسة اثر الانفاق العام في الدخل القومي .

رغم انضباط هذا المعيار وصلاحيته لقياس المنفعة الجماعية بصورة افضل من المعيار الشخصي الا انه معيار اقتصادي بحت وبالتالي لا يتضمن في حساباته جانب من النفقات كالنفقات على التعليم والصحة والنفقات العسكرية

س ٩ : ناقش اهم العوامل التي تتسبب في زيادة النفقات العامة مبيناً رأيك في تحديد النفقات العامة بنسبة معينة من الدخل القومي ؟

صيغة اخري : اكتب في تزايد وتطور النفقات العامة والاسباب الظاهرية لهذه الزيادة ؟

□ أولاً: ظاهر ازدياد النفقات العامة

١ - الحاجة الي تمويل الحروب :

يعتبر تمويل الحروب احد الاسباب الرئيسية لزيادة النفقات العامة خاصة تلك الحروب التي اندلعت في القرن التاسع عشر والعشرين وقد تطلب الامر في كثير من الاحيان الى وضع ميزانية حربية خاصة لتمويل الحروب بجانب الميزانية العادية للدولة .

٢ - الاستقرار السياسي المحلي والدولي (العوامل السياسية والحربية) :

تستخدم الحكومات النفقات العامة في محاولة منها لكسب الرأي العام المحلي وذلك بتوفير الخدمات الاساسية بالاضافة لنفقات الانتخابات للمجالس المحلية والنيابية .

رغبة من الدول في اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى والاشتراك في المنظمات الدولية والاقليمية وهو ما يتطلب زيادة في النفقات العامة خاصة من النقد الاجنبي .

٣- المسؤولية الاجتماعية للدولة :

بعد ان تخلت الدولة عن حيادها بانتقالها الى الدولة المتدخلة ، تزايدت النفقات العامة لاستخدامها كأداة لاعادة توزيع الدخل القومي وذلك من خلال الدعم المتقدم لخدمات الصحة والتعليم كما قدمت الدولة الدعم النقدي القومي ، لحالات العجز والمرض والبطالة والشيخوخة .

٤ - الظروف الاقتصادية :

ادت الظروف الاقتصادية العالمية في اواخر القرن التاسع عشر إلي تزايد تدخل الدولة للقضاء علي النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الظروف .

بالتالي تدخلت الدولة للقضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل ، وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي .

بالتالي استدعى ذلك زيادة النفقات العامة سواء لتقديم اعانات للدعم الاجتماعي او للانفاق الاستثماري العام وايضا استخدمت النفقات العامة في انشاء البنية الاساسية واعادة التعمير لما خلفته الحرب العالمية الثانية .

٥- انتشار افكار الدولة الاشتراكية الانتاجية :

اضحت الدولة فى ظل انتشار هذه الافكار تمتلك لوسائل الانتاج ، ومسؤلة عن الانتاج واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وبالتالي فهي منتجة وموزعة ومستهلكة ، وتوسعت الدولة فى دورها الاجتماعى وذلك برفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة ، وزاد حجم القطاع العام وهذا ما استتبع زيادة النفقات العامة .

ثانياً: الاسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة :

١ - انخفاض القيمة النقدية الحالية للنقود (ارتفاع المستوى العام للأسعار)

يرتفع المستوى العام للأثمان وذلك بخروج السلع والخدمات من دائرة السيطرة للقيمة الحقيقية للنقود وهو ما يقود ببساطة الى التضخم .

٢- اختلاف الفن المالى :

قد ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى اختلاف الفن المالى مثل اختلاف طرق القيد للحسابات وذلك عند السماح لبعض المؤسسات العامة طرح نفقاتها من الإيرادات التي تحصل عليها وبالتالي لا يقيد في الموازنة سوى الصافي من النفقات عن الإيرادات .

٣- زيادة مساحة الدولة او تزايد النمو السكاني :

قد تكون الزيادة فى النفقات العامة يرجع الى مساحة الدولة او زيادة عدد السكان فيها .

ثالثاً: نسبة النفقات العامة الى الدخل القومى

١ - زيادة نسبة النفقات العامة الى الدخل القومى :

النفقات العامة تتزايد بإضطراد ، كما انها تتزايد كنسبة من الدخل القومى فى الدول النامية والمتقدمة على السواء ، ولكن هذه النسب تتزايد او تنقص حسب طبيعة النظام الاقتصادى والاجتماعى والسياسى السائد .

٢ - تحديد نسبة النفقات العامة الى الدخل القومى :

ذهب بعض الفكر التقليدى الى تحديد النفقات العامة بنسبة معينة من الدخل القومى وحددوا نسبة تحكمية بين ٥% الى ٢٥% للنفقات من الدخل القومى .

يذهب جانب من الفكر عكس الفكر التقليدى يرفضون مبدئياً تحديد الانفاق العام بنسبة معينة ، ولكن يجب ان تظل النفقات العامة فى النسب المعقولة حتى يتحمل الدخل القومى وذلك لضمان تحقيق التشغيل الكامل والحد من البطالة .

س ١٠ : اكتب في التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة؟

□ اولاً: تقسيم النفقات العامة تبعاً لأغراضها:

تنقسم هذه النفقات إلى نفقات معينة و أخرى حربية .

قد قسمت الميزانية المصرية النفقات العامة تبعاً لأغراضها الى (ستة عشر) قسم تماشياً مع القطاعات الواردة فى الخطة القومية للتنمية هي : (الزراعة والرى ، والصناعة والبتروال والثروة المعدنية ، والكهرباء ، والنقل والمواصلات ، التموين والتجارة والمال والاسكان والتشييد والخدمات الصحية والاجتماعية والدينية والتعليم والبحوث والشباب والثقافة والاعلام والسياسة والدفاع والامن والعدالة ، الخدمات الرئاسية ، التأمينات) .

ثانياً: تقسيم النفقات العامة من حيث تأثيرها على الدخل القومى الى نفقات

□ حقيقية ونفقات تحويلية

١- المقصود بالنفقات الحقيقية والنفقات التحويلية :

تنقسم النفقات العامة من حيث تأثيرها فى الدخل القومى الى :-

المقصود بالنفقات الحقيقية ← النفقات التى تزيد الناتج القومى بطريقة مباشرة ، وبالتالي فهي نفقات منتجة

المقصود بالنفقات التحويلية ← التى لا تؤدى الى زيادة الناتج القومى مباشرة ولكنها تعيد توزيع الدخل القومى دون مقابل .

س.ف: وضح معايير التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية ؟

٢-معايير التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية

⚖️ أوجه للتفرقة بين هذين النوعين من النفقات اعتمد الفقه المالى على ثلاثة معايير هى :

⚖️ يعرض دكتورنا التفرقة بين النفقات الحقيقية والتحويلية .

⚖️ **المعيار الأول (معيار المقابل المباشر)** ← أى حصول الدولة مقابل نفقاتها على ما يلزمها من السلع والخدمات والأموال المادية

⚖️ **يفرق الفقه المالى بين النوعين من النفقات على اعتبار ما إذا كانت تتم بمقابل أو مجاناً** ← حيث تعد النفقة حقيقية إذا تمت بمقابل وتعد النفقة تحويلية إذا تمت مجاناً أى دون حصول الدولة مقابل لهذه النفقات من الخدمات والأموال المادية . ولكن النفقة التحويلية قد تصبح نفقة حقيقية وينتفى عنها صفة التبرع مثل تقديم الدولة لخدمات الصحة والتعليم حيث مثل هذه الخدمات يتوافر فيها عنصر المقابل ، وبالتالي تعد نفقة حقيقة رغم تبرع الدولة .

⚖️ **المعيار الثانى (معيار الزيادة المباشرة فى الدخل القومى)** بالتالى تكون النفقات الحقيقية هى النفقات المنتجة . ذهب جانب من الفقه المالى "بيجو" إلى أن **النفقات الحقيقية :-** تستخدم لشراء الخدمات الجارية ، الأرض والعمل ورأس المال لى تستخدمها الدولة مثل النفقات المرصودة للدفاع والقضاء والأمن ،

⚖️ **النفقات التحويلية :-** المخصصة لأعمال التبرع - من قبل الدولة لصالح البطالة والتأمينات والمعاشات والمرضى وإعانات الانتاج وبالتالي يتوصل بيجو إلى أن النفقات الحقيقية تؤدي إلى خلق انتاج جديد حيث أنها تمثل قيمة نقدية مقابل انتاج جاري وبالتالي هذا يقود عملياً إلى تأثير النفقات الحقيقية فى زيادة الدخل القومى والنفقات التحويلية تعيد توزيع الدخل القومى وتحويل فى القوة الشرائية فى المجتمع وبالتالي لا تضيف شيئاً للدخل القومى

⚖️ **المعيار الثالث: معيار القائم باستهلاك واستخدام عوامل الانتاج والموارد العينية**

⚖️ **تعد النفقة الحقيقية نفقة منتجة حيث** أنها مقابل السلع والخدمات ، فالنفقات الحقيقية يقوم بها الاشخاص العامة ، وتستخدم فى الاستهلاك الحكومى مثل نفقات الاجور والمرتبات لموظفى الدولة ، **فى حين ان النفقات التحويلية** تستخدم فى استهلاك الموارد العينية بطريقة غير مباشرة ولا تستهلكها الدولة بنفسها ولكن يقوم بإنفاقها الشخص المستفيد .

⚖️ فى اطار النفقات التحويلية هناك تحويلية نقدية مباشرة أى يتلقى المستفيد دخلاً نقدياً ويتحول جزء من القوة الشرائية فى المجتمع وهناك نفقات تحويلية غير مباشرة أى يتلقى المستفيد سلع وخدمات مجاناً .

٣-انواع النفقات التحويلية :

⚖️ **النوع الأول (النفقات التحويلية الاجتماعية)** ← تتم دون مقابل وتهدف لرفع المستوى المعيشى لبعض افراد المجتمع ، كإعانات الممنوحة للعاملين فى الدولة ، ولحالات الشيخوخة والعجز والبطالة .

⚖️ **النوع الثانى (النفقات التحويلية الاقتصادية)** ← تمنح لدعم المشروعات " دعم الإنتاج " وذلك لخفض تكلفة الانتاج ، وذلك بهدف زيادة ارباح اصحاب هذه المشروعات ، مثل مشروعات السكة الحديد والطرق والنقل .

⚖️ **النوع الثالث : النفقات التحويلية المالية** ← النفقات المالية المخصصة لاستهلاك الدين ودفع فوائد الدين العام .

⚖️ **بعد عرض انواع النفقات التحويلية سيتم التعرض لبعض النفقات التحويلية والتي تثير بعض اللبس وهى كما يلى :**

(أ) المعاشات :

⚖️ **يذهب جانب من الفقه المالى الى اعتبار المعاشات نفقات تحويلية** لأنها تقدم مجاناً ودون مقابل .

⚖️ **فى حين يراها جانب آخر دخلاً مؤجلة** ذلك حيث ان المرتب الممنوح للموظف اثناء عمله يقابل جزء من الخدمة - وليس كل الخدمة - التى سبق تقديمها للدولة ومن ثم تعتبر نفقة حقيقية .

(ب) فوائد الدين العام :

⚖️ **اتجه الفقه المالى التقليدى الى التفرقة بين نوعين من القروض العامة :**

⚖️ **النوع الأول (قروض لعلاج عجز الموازنة العامة) :** بالتالى تعد القروض الاستهلاكية حيث تستخدم فى اغراض غير انتاجية ، وعليه تعد الفوائد المدفوعة لهذه القروض من قبيل النفقات التحويلية .

⚖️ **النوع الثانى (قروض انتاجية) :** أى تستخدم لتمويل مشروعات استثمارية وبالتالي تعد الفوائد المدفوعة عن هذه القروض من قبيل النفقات الحقيقية الانتاجية العامة يتشابه مع الفوائد التى يدفعها المنظمين للدائنين مقابل القروض والتى تعتبر - الفوائد - جزء من انتاج المشروعات .

تتضمن نواعان من النفقات :

- ١- **النوع الأول :- تعويض الحرب** ← نفقات تنفقها الدولة مباشرة على المشروعات الانشائية ، وبالتالي لا تعد نفقات تحويلية واما التعويضات المدفوعة من الدولة عن اضرار مادية وبشرية للمكويين تعد من قبيل النفقات التحويلية .
- ٢- **النوع الثاني :- فوائد الدين العام واستهلاكه** ← يعتبرها بعض الفقه المالي نفقات تحويلية
- ٣- **اهمية النفقات التحويلية :**

تتميز النفقات العامة التحويلية وغير التحويلية **بالنسبية** حيث تختلف اهميتها النسبية من دولة إلي اخري بل وقد تختلف هذه الأهمية في ذات البلد من وقت لآخر .
لا خلاف ان النفقات التحويلية تشكل نسبة كبيرة من اجمالي النفقات العامة في كافة الدول وذلك يرجع اساسا لتزايد حجم الاقتراض المحلى والدولى وتطبيق التأمينات الاجتماعية والتزايد فى تقديم الاعانات الاجتماعية ،
(اعانات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة) .
يعتبر الفكر المالي ان اهمية النفقات التحويلية كأداة مالية نظرا لأن دورها متعاظم فى اعادة توزيع الدخل القومى .

□ **ثالثاً: النفقات العادية والنفقات غير العادية :**

ان تطور شكل ونظام الدولة من الحارس الى الدولة المتدخلة والمنتجة ادى الى تزايد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ، وبدأت الدولة فى التفكير والبحث عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات العامة حيث لم تعد الضرائب تكفى لمواجهة النفقات العامة المتزايدة .
ازاء تعدد النفقات العامة وتعدد البدائل فى تمويل الإيرادات كان لزاما على الفكر المالي تحديد اى النفقات العامة التي يتم تمويلها بالضرائب وتلك التي يتم تمويلها بالقروض العامة او الاصدار النقدي ، وعليه يتم تمويل النفقات العادية بالإيرادات العادية (إيراد الدومين العام والضرائب) فى حين يتم تمويل النفقات غير العادية بالإيرادات غير العادية وهى (القروض والاصدار النقدي) .

س.ف: اكتب في معايير التفرقة بين النفقات العامة العادية وغير العادية ؟

معايير التفرقة بين النفقات العامة العادية وغير العادية :

□ **المعيار الاول : معيار الانتظام والدورية والمدة التي تنم فيها النفقة :**

قسم (فجنر) النفقات العامة إلى قسمين :

- ١- **القسم الأول :- النفقات المعتادة المنتظمة** ← التي تنفقها الدولة سنويا بانتظام ودوريا ويستمر مثل الاجور والمرتبات
- ٢- **القسم الثاني :- النفقات غير المنتظمة** ← اى لا تنفق سنويا وبالتالي تتميز بالعرضية وعدم الانتظام او الدورية ، مثل انشاء مرفق عام كالسكة الحديد او الحروب .
وبناء على ما سبق يتضح ان **النفقات العادية** متكررة فيمكن تحديدها مقدما وفق الحاجات المتطلبة
اما النفقات غير العادية الغير متوقعة وبالتالي لا يمكن تحديد النفقات مقدما نظرا لعدم معلومية ما يلزمها من موارد مالية .

حيث ان ما يعتبر نفقة غير معتادة للشخص معنوى عام - مجلس محلى مثلا - يعتبر معتاد ومنتظم بالنسبة لشخص معنوى عام آخر - كالدولة مثلا وبالتالي يعد هذا المعيار نسبي وهو ما حدا بالفكر المالى استبعاد معيار الدورية والانتظام كمبرر للجوء للقروض العامة

النقد

□ **المعيار الثانى : معيار المدة التي تنتج فيها النفقات العامة أثارها :**

- إتجه جانب من الفكر المالي إلي معيار المدة التي تنتج فيها النفقة العامة أثارها للتفرقة بين النفقات العامة العادية وغير العادية وتم تقسيم النفقات العامة **وفق هذا المعيار إلى نوعين :**
- ١- **النوع الأول :-** نوع من النفقات العامة تدخل فى الانتاج خلال مدة السنة المالية المنفقة فيها ، وهذه النفقات دورية ومنتظمة ومتكررة كالايجور وتعد نفقات عادية .
 - ٢- **النوع الثانى :-** نوع من النفقات العامة تتعدى آثار مدة السنة المالية المنفقة فيها وهى نفقات غير منتظمة وهى بالتالى نفقات غير عادية وهذا النوع من النفقات اما ان تكون نفقات مخصصة لمشروعات مستمرة لعدة سنوات واما ان تكون نفقات تخصص للنفقات الحربية او الكوارث الطبيعية .
ترجع اهمية التفرقة بين نوعي النفقات وفق هذا المعيار في امكانية اقناع الأجيال المقبلة في تحمل العبء المالي للقروض العامة المستخدمة لتمويل النفقات العامة .

□ ثالثاً: معيار توليد الدخل :

الانفاق العام لا ينظر ابداً إلي الربحية فالنفقة تنفق من اجل تحقيق غايات اجتماعية (كنقل الأموال من ايدي الأغنياء إلي الفقراء عن طريق فرض الضريبة) اما النفقة الخاصة تقاس بمعيار التكلفة والعائد فالنفقة العامة يجب ان تولد دخل وبالتالي يري هذا المعيار ضرورة تطبيق معيار التكلفة علي النفقة العامة كمبرر للجوء الدولة للأقتراض .

رغم اتفاق معيار توليد الدخل مع وزارة المالية حيث ستحقق الموازنة العامة دخلاً إلا ان الفكر المالي التقليدي خرج علي هذا المعيار إلي معيار اخر اكثر اتساعاً هو معيار الإنتاجية ليكون اكثر ملائمة لدور الدولة الإقتصادي والإجتماعي من معيار توليد الدخل الذي يريد ان يجعل من الدولة احد المنظمين يهتم فقط بتعظيم الربح

□ رابعاً: معيار الانتاجية (النفقات المنتجة والنفقات غير المنتجة):

تبني الفكر المالي معيار انتاجية النفقة كمعيار للتمييز بين النفقات العادية والنفقات غير العادية . بالنسبة لنطاق النفقات المنتجة اكثر اتساعاً من نطاق النفقات التي تولد دخلاً خاصة وان جانب من المشروعات الاستثمارية المنتجة والتي تساهم في الدخل القومي لا تعطى دخلاً مثل النفقات المخصصة لإنشاء المشروعات ذات الخدمة الاجتماعية .

بناء علي ما تقدم يؤدي معيار الإنتاجية إلي توسيع فرص اللجوء للقروض العامة اكثر من معيار توليد الدخل . يري الفكر المالي التقليدي ان النفقات المنتجة هي التي تؤدي لمساهمة الدولة في الناتج القومي الجاري في حين ذهب الفكر المالي الحديث إلي ان هذه النفقات هي التي تستخدم في انتاج الأموال المادية والخدمات يذهب جانب آخر لتعريف النفقات المنتجة تلك التي تزيد من قدرة الاقتصاد العام الاستثماري وحتى المخصص لمراكز البحث العلمي والتطوير .

بالنظر الى الاعانات الاقتصادية - دعم الانتاج - والنفقات الاجتماعية المخصصة للتعليم والصحة وتعتبر نفقات عادية ويعتبرها جانب من النفقة نفقات منتجة علي اساس ان الانفاق علي التعليم العالي والفني يزيد من تطوير كفاءة العمالة وانتاجيتها وهذا يعود بالأثر الطيب والايجابي علي تحسين جودة الانتاج ، ومثلها الانفاق علي الصحة تزيد من كفاءة وانتاجية العمالة .

□ خامساً: معيار المساهمة في رأس المال (النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية):

يعتبر الفقه المالي النفقات الرأسمالية علي انها نفقات غير عادية ، اما النفقات الجارية تعد نفقات عادية واعتمد الفقه في التفرقة بينهما علي اساس المساهمة في رأس المال .

تعرف النفقات الرأسمالية (الغير عادية) ← بأنها المخصصة لتكوين رأس المال العيني سواء حققت دخلاً ام لا . النفقات الجارية (العادية) ← المخصصة لنفقات الادارة العامة لضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد ، وتلبي حاجاتها الجارية لذلك تسمي بالنفقات الادارية .

النقد ← هذا التقسيم لا يتفق مع تقسيم النفقات علي انها منتجة وغير منتجة فالنفقات المنتجة المنتجة هي التي تزيد الناتج القومي ومقدرته مثل نفقات تدريب العمالة والتعليم الفني ولكنها تعد وفق معيار المساهمة في تكوين رأس المال نفقات جارية .

س ١١ : اكتب في التقسيمات الوضعية للنفقات العامة ؟

التقسيمات الوضعية للنفقات العامة

يمكن تقسيم النفقات العامة من المنظور الوضعي إلى تقسيم إداري وتقسيم وظيفي .

١- **التقسيم الإداري:** ينصرف إلى توزيع النفقات العامة إلى الجهات والمؤسسات والهيئات الإدارية التي تنفقها بغض النظر عن ماهية النشاطات القائمة بها وتبدو أهمية هذا التقسيم في رقابة الإنفاق العام وتأخذ مصر بهذا التقسيم .

٢- **التقسيم الوظيفي :** ينصرف إلى توزيع النفقات العامة وفق وظائف وأنشطة الهيئات العامة .

أولاً : تقسيم النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية :

١- **النفقات الجارية (العادية) :** والتي تمول بإيرادات عادية - الضرائب والرسوم - وتضم البنود التالية : فوائد الدين العام وخدمته ، الدفاع القومي (كافة أسلحة الجيش) ، القضاء (العدالة وتطبيق القانون والنظام) ، التعليم ، الإسكان ، الصحة ، الزراعة ، التجارة ، الصناعة ، النقل والمواصلات ، الإعانات .

٢- **النفقات غير الجارية (غير العادية) :** والتي يمكن تمويلها بموارد غير عادية كالقروض ، وهي نفقات مخصصة للإنشاء والتعمير والمدن الجديدة ، وتعويضات الحرب وأضرارها ، ودعم التصدير .

ثانياً : تقسيم النفقات العامة في الموازنة الفرنسية :

١- نفقات نهائية وأخرى وقتية . ٢- نفقات جارية وأخرى رأس مالية . ٣- نفقات مدنية وأخرى عسكرية .

ثالثاً : تقسيم النفقات العامة في ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية :

الدفاع الوطني ، الشؤون الخارجية ، مساعدات قدامى المحاربين ، التعليم والصحة ، الزراعة ، التجارة ، القوى العاملة ، فوائد الدين العام .

رابعاً : تقسيم النفقات العامة في ميزانية جمهورية مصر العربية :

حدد القانون ٥٣ لسنة ١٩٧٣ الخاص بالموازنة العامة للدولة أن يتم تقسيم النفقات العامة إلى أربعة أبواب وهي على النحو التالي :

الباب الأول : الأجور

يشمل هذا الباب كل نفقات الأجور للموظفين العموم وينقسم بدوره إلى قسمين :

القسم الأول : أجور نقدية وبدلات : يضم هذا القسم البنود الستة التالية :

- ١ - الوظيفة الدائمة .
- ٢ - المكافأة الشاملة .
- ٣ - تكاليف المعارين .
- ٤ - تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية .
- ٥ - المكافآت .
- ٦ - رواتب وبدلات .

القسم الثاني : مزايا عينية ونقدية :

- ١ - مزايا عينية : تشمل تكاليف اغذية العاملين وملابسهم وعلاجهم الطبي والخدمات الرياضية .
- ٢ - مزايا نقدية : تشمل حصة الحكومة في صناديق المعاشات والتأمينات .

الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية

قسم هذا الباب إلى ستة أقسام على النحو التالي :

١- **القسم الأول :- المستلزمات السلعية :** تضم الخامات والوقود والزيوت ، ومواد التعبئة والتغليف والكتب والادوات الكتابية ، والمياه والكهرباء والغاز والمعدات .

٢- **القسم الثاني :- المشتريات بغرض البيع :** تشمل الهيئات والمؤسسات العامة .

٣- **القسم الثالث :- المستلزمات الخدمة :** نفقات مستلزمات الخدمة العامة وتشمل الصيانة والمقاولين وخدمة التجارب والأبحاث

٤- **القسم الرابع :- المصروفات التحويلية الجارية :** تشمل الضرائب والرسوم السلعية ، الاملاك ، الايجار .

٥- **القسم الخامس :-** المصروفات التحويلية الجارية التخصيصية : تشمل بنود التبرع والاعانة للغير ، وتعويضات غمرات وخسائر رأسمالية .

٦- **القسم السادس :-** فائض العمليات الجارية : ضرائب داخلية والفائض المحتجز ، احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية واحتياطي تمويل مشروعات .

الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية :

ينقسم هذا الباب الى (١٤) بند وهى : **الزراعة والرى ، الصناعة والبتترول والثروة المعدنية ، الكهرباء والطاقة ، النقل والمواصلات ، التموين والتجارة ، المال والاقتصاد ، الاسكان والتشيد ، الخدمات الصحية والاجتماعية والدينية ، التعليم والبحوث والشباب ، الثقافة والاعلام ، السياحة والطيران ، الدفاع والامن والعدالة ، الخدمات الرئاسية ، التأمينات ، الاقسام العامة ، مصروفات المجالس المحلية .**

الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية :

ينقسم هذا الباب الى (١١) بند وهى :

- ١- مساهمة (لزيادة رأس مال شركة قائمة او لإنشاء شركات جديدة) . ٢- اقراض طويل الاجل لصندوق الاستثمار .
- ٣- سداد قروض طويلة الاجل المحلية . ٤- سداد قروض طويلة الاجل الخارجية .
- ٥- دفعات متقدمة للاستثمار . ٦- استثمارات مالية .
- ٧- الزيادة فى المخزون السلعى . ٨- زيادة المدينين والارصدة المدنية .
- ٩- نقص الدائنين والارصدة الدائنة . ١٠- تحويلات رأسمالية اخرى . ١١- عجز النشاط التجارى المرحل .

س ١٢ : وضع الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنفقات العامة ؟

أولاً: لآثار المباشرة للنفقات العامة

آثار النفقات على الانتاج القومى

تتلخص اثار هذه النفقات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية :

س.ف: ناقش الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة ؟

اولا : آثار الاعانات الاقتصادية :

تستعين الدول فى سبيل تنفيذ السياسة الاقتصادية بالنفقات العامة وذلك بتقديمها اعانات اقتصادية من اجل تثبيت الاسعار واستهداف التضخم ، وتحقيق التوازن الاقتصادى ، وتزويد بعض المشروعات بالآلات .
لما كانت هذه الاعانات تحقق اغراضا اقتصادية فمن الطبيعى انها تزيد الناتج القومى .

تزيد القدرة القومية الانتاجية لكثير من القطاعات الاقتصادية وذلك فيما يلى :

- ١- تعد هذه الاعانات الاقتصادية تعويضا للمشروعات التى تقدم خدمات ذات نفع عام للمستفيدين منها وذلك لأن الدولة تريد استمرار هذه المشروعات فى اداء خدماتها بأسعار تقل عن تكلفتها .
- ٢- تخفيض حدة العجز المالى فى ميزانيات الشركات التى تقدم الخدمات ذات النفع العام وذلك لتأكيد استمرار اداة الخدمة بكفاءة .
- ٣- **المقصود باعانات التصدير** ← اعانات تمنحها الدولة للقائمين بالتصدير وتقدر حسب حجم الصادرات وذلك بهدف تشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة وقد تؤدي هذه الإعانات إلى خفض أثمان السلع المصدرة مما يؤدي إلى زيادتها وذلك لقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية وبالتالي تزيد حصيلة الدولة من العملات الأجنبية .
- ٤- تساعد الاعانات الاقتصادية على حفز الاستثمارات المحلية والدولية ، وتوجيهها الى قطاعات مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية .

ثانياً : آثار النفقات الاجتماعية في الناتج القومي :

تقوم الدولة بإنفاق هذا النوع من النفقات علي الخدمات الاجتماعية تحقيقاً لأغراض إجتماعية (الصحة والتعليم والإسكان) وقد تستخدمها الدول عند إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء لمواجهة حالات البطالة والفقر والمرض والشيخوخة .

تقسيم النفقات الاجتماعية :**١- القسم الأول :- أثر النفقات (التحويلات) الاجتماعية العينية :**

تؤدي هذه الاعانات الى زيادة الانتاج من السلع والخدمات المخصصة للاستهلاك كما انها تزيد من كفاءة العامل وادائه .

عملياً تقوم الدولة بشراء السلع والخدمات لتوزيعها دون مقابل على العمالة مثل المواد الغذائية والثقافية والعملية والطبية .

٢- القسم الثاني :- أثر النفقات النقدية الاجتماعية :

المقصود بالنفقات النقدية الاجتماعية ← تحويل لجانب من القوة الشرائية الى بعض المستفيدين وتحترم الدولة رغبات المواطنين حيث تعطيتهم النقود ويشتري الافراد بها حاجاتهم من السلع الضرورية الاستهلاكية ، وينعكس أثر ذلك في الانتاج من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يزيد انتاجها بالتبعية كما تزيد اثر هذه النفقات في تحسين دخول ومعيشة الافراد مما تزيد من رفاهية الفقراء .

ثالثاً : أثر النفقات الحربية في الانتاج القومي :

اصبحت النفقات الحربية ومنذ زمن بعيد حتى الان تمثل جانب كبير من اجمالي النفقات العامة ، وبالتالي تؤثر ارقامها في الاقتصاد العام .

١. يرى جانب من الفقه المالي ان لهذه النفقات **أثراً انكماشياً يتمثل في تخفيض جانب من السلع والخدمات** في اسواق المنتجات المخصصة للاستهلاك المدني وتحويلها الى الاستهلاك العسكري .

٢. على الجانب الآخر من الفقه المالي ان للنفقات الحربية أثراً توسيعياً في الناتج القومي على النحو التالي :

بالنسبة للغرض التي تخصص من اجله النفقات العامة ، **فالنسبة للنفقات الحربية الجارية** والتي تخصص لدفع رواتب العسكريين وشراء الآلات العسكرية تعد نفقات غير منتجة واستهلاكية وبالتالي لا تزيد الناتج القومي مباشرة ،

النفقات الحربية الرأسمالية المخصصة لانشاء الاستثمارات العسكرية من مصانع الاسلحة والذخائر وامداد وتموين الجيش والطرق والموانئ والمطارات فهذا يزيد القدرة الانتاجية القومية ويسهم في الناتج القومي بالزيادة

٣. يرى جانب من الفقه المالي انه إذا استخدمت جانب من النفقات العامة العسكرية في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من الخارج فبالنظر الى تسهم في زيادة الناتج القومي وتوجيه جانب من الموارد النقدية بالعملة الأجنبية للإستيراد العسكري وهو ما يضيف عبئاً اضافياً علي ميزان المدفوعات الدولية .

رابعا : أثر النفقات العامة في زيادة الناتج القومي :

تسهم النفقات العامة الى زيادة كفاءة الاقتصاد العام وزيادة قدرات عوامل الانتاج والارتقاء بكفاءتها وازدياد كفاءتها الانتاجية ، **فالنفقات العامة الاستثمارية** تسهم في تكوين رأس المال العيني والآلات والمعدات والمنشآت **في حين ان النفقات الجارية** تسهم في زيادة القدرات الانتاجية العامة وذلك عن طريق النفقات الاجتماعية والمخصصة لانتاج خدمات الصحة والتعليم والاسكان والتثقيف والتدريب والبحث العلمي وهذه الخدمات تزيد المقدرة الإنتاجية للناتج القومي .

خامساً : أثر النفقات العامة في الناتج القومي الجارى

يذهب الفكر المالي إلي ان الانفاق العام الاستثماري والاستهلاكي يزيد من التشغيل الكامل والناتج القومي الجارى في ظل الدولة المنتجة.

س.ف: ناقش الآثار الغير مباشرة للنفقات العامة في الانتاج والاستهلاك القومي ؟

ثانياً: الآثار الغير مباشرة للنفقات العامة في الانتاج والاستهلاك القومي

اولا : اثر المضاعف :

تحدث كينز عن نظرية اثر المضاعف وذلك عند توضيح اثر الاستثمار فى الدخل القومي ، ومفاد هذه النظرية انه كلما زاد الانفاق الاستثمارى زاد الدخل القومي ، بالتالى فالعلاقة بين الزيادة فى الدخل القومي والزيادة فى الاستثمار تسمى " مضاعف الاستثمار " وبالتالى تقيس نظرية المضاعف تأثير الانفاق العام الأولي (الاستثمار ، التصدير ، الانفاق العام ، الاستهلاك) على الدخل القومي ويتوقف اثر المضاعف علي الميل الحدي للإستهلاك اي يزداد المضاعف بتزايد الميل الحدي للإستهلاك وينخفض بخفضه .

ثانيا : اثر المعجل :

يبين اثر المعجل اثر معدل التغير في الناتج القومي في الاستثمار الزيادة النهائية في الإستثمار

اثر المعجل =

الزيادة الأولية في الإنفاق العام (الناتج القومي)

يتوقف اثر المعجل علي معامل رأس المال (الإستثمار) اي العلاقة بين رأس المال والانتاج - حيث انه من المفترض ان انتاج قدر معين من السلع يحتاج لعدد معين من رأس المال اي عوامل الانتاج - ومن ثم فإن زيادة الانفاق على السلع المنتجة لمواجهة الطلب المتزايد عليها فإن هذا يتطلب زيادة الانتاج والتوسع فيها لمجابهة الطلب بذات النسبة اي الانفاق على السلعة يتزايد بتزايد الطلب عليها مما يتطلب زيادة رأس المال والانتاج بذات النسبة وهذا يؤدي الى سلسلة متزايدة ومتتابة الاستثمارات المولدة .

ثالثاً: اثر النفقات العامة في اعادة توزيع الدخل القومي :

ابانت الدراسة عن النفقات العامة من انها تؤدي لحلق دخول جديدة (النفقات الحقيقية) في حين ان النفقات التحويلية تعيد توزيع جانب من الدخول الموجودة من فئة إلي اخرى لذلك يرى الفقه المالي ان النفقات العامة توزع الدخل القومي بين المشجعين ثم تعيد توزيعه مري أخرى وفق الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المستهلكين .

يتم توزيع الدخل القومي بين المنتجين من قبل الدولة عن طريق النفقات المنتجة الحقيقية .

توزيع الدولة للدخول بين المستهلكين فتقوم به الدولة من خلال النفقات العامة بين فئات المجتمع .

س ١٣ : اكتب في معايير تقسيم الإيرادات العامة تبعاً لطبيعتها ؟

اولا : معيار مصدر الإيرادات العامة :

يتخذ هذا المعيار في التفرقة بين الإيرادات الاصلية والمشتقة :

- ١- الإيرادات الاصلية → التي تعود على الدولة من إيرادات املاكها - دخل الدومين العام .
- ٢- الإيرادات المشتقة → بأنها التي تؤخذ من ثروة الافراد فى صورة الضرائب والرسوم .

ثانيا : معيار سلطة الدولة فى الحصول على الإيرادات العامة :

اتخذ الماليين هذا المعيار للتفرقة بين الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبريا وبين التي لا تحصل جبريا

- ١- الإيرادات الجبرية → تشمل الضرائب والقروض الجبرية والغرامات والتعويضات الجنائية .
- ٢- الإيرادات غير الجبرية → تشمل إيرادات المشروعات العامة والرسوم والقروض الاختيارية .

يعاب على هذا المعيار → انه اغفل عدة إيرادات هام ، على سبيل المثال الاصدار النقدي الجديد والهبات

ثالثا : معيار التفرقة بين الإيرادات العامة الخالصة وبين الإيرادات العامة المتشابهة مع الإيرادات الخاصة .

الإيرادات العامة الخالصة → تحصلها الدولة استنادا الى سلطتها السيادية الآمرة هي الضرائب والرسوم .

الإيرادات العامة المتشابهة مع الإيرادات الخاصة → القروض والاعانات ودخل المشروعات .

رابعاً: معيار دورية وانتظام الإيرادات العامة:

وفق هذا المعيار قصد الفقه المالى بدورية وانتظام الإيرادات العامة هي

١. الإيرادات العادية ← تلك التى تحصلها الدولة بانتظام مثل الدومين العامة والرسوم والضرائب
 ٢. الإيرادات غير العادية (الاستثنائية) ← مثل: - القروض العامة والتمويل بالعجز .
- بالتالى كان لهذا المعيار اساس للفرقة بين النفقات العامة العادية وغير العادية .

س ٤ : ١ : تكلم عن الدومين العام ؟

أولاً: ماهية الدومين العام:

المقصود بالدومين ← جميع الاموال التى تملكها الدولة سواء كانت عقارات او منقولات سواء خضعت هذه الاموال لاحكام القانون العام او احكام القانون الخاص .

قد شكل ايراد الدومين العام مصدراً للإيرادات فى عصور الاقطاع الأوروبية وكان الدومين يتكون من الاراضى والغابات .

فى ظل تزايد النفقات العامة للدول الأوروبية اضحى اللجوء لفرض الضرائب بصفة اصلية ، بعد ان كانت تفرض استثنائياً وذلك نظراً لتضاؤل اهمية ايرادات الدومين وذلك لاسباب سياسية واقتصادية ورقابية ، لكن فى ظل سيادة الافكار الاشتراكية وظهور الدولة المنتجة المملوكة لجميع وسائل الانتاج تملك الدولة بالاضافة الى العقارات والمنقولات الشركات الصناعية والتجارية والبنوك والاسهم والسندات هذا بالاضافة الى اعتماد هذه الدولة على الضرائب فى تمويل النفقات العامة .

ثانياً: تقسيمات الدومين :

(أ) الدومين العام :

المقصود بالدومين العام ← تلك الاموال المملوكة من الدولة - والى تعد احد الاشخاص الاعتبارية العامة وينطبق الحال على ما تملكه الاشخاص المعنوية العامة ، وتقدم خدمات ذات نفع عام وقد جرت العادة ان تقدم الدولة خدمات هذه الممتلكات مجاناً للمواطنين لكن استثناء تفرض رسوما عليها وهذا لا يتعارض مع فكرة تقديمها مجاناً لانها فى الاساس لا تهدف الى تحقيق الربح مثل رسوم زيارة الحدائق والمتاحف .

(ب) الدومين الخاص :

المقصود بالدومين الخاص ← الاموال المملوكة للدولة وتخضع فيها للقانون الخاص وتعد ايرادات هذه الاموال ايراداتاً عاماً وتتنوع اموال هذا الدومين فيما بين الدومين الزراعى والتجارى والصناعى والمالى .

سيتم تناولهم فيما يلى :

١- الدومين الزراعى :

تتنوع اموال هذا الدومين بين الاراضى الزراعية والغابات عرف هذا الدومين بالدومين التقليدى وذلك لاعتماد الممالك الأوروبية عليه فى العصور الوسطى بصفة اساسية لتغطية النفقات العامة وتأتى موارد هذا الدومين من ريع ايجار هذه الاراضى والدخل الناتج عن بيع منتجات هذه الاراضى والغابات ونظراً لسوء ادارة الدولة لأراضيها وهو ما افقد هذا الدومين الزراعى اهميته النسبية.

بالنسبة للغابات فإنها كانت تحتاج لقدرات الدولة فى زراعتها لأنها تتكلف تكلفة باهظة ولا تعطى عائد الا بعد فترات طويلة انتظار لنضوج الاخشاب وقطعها للاستخدام والتصدير .

س.ف: **وضح نطاق ملكية الشركات الصناعية والتجارية تبعاً لإختلاف نمط الدولة السائد من حارسه إلى متدخلة ثم منتجة ؟**

٢- الدومين الصناعى والتجارى :

المقصود بهذا الدومين : هو الشركات الصناعية والتجارية التى تمتلكها الدولة

- أ- ضاقت نطاق ملكية هذه المشروعات فى ظل الدولة الحارسة وسيادة أفكار المذهب الفردي الحر فهذا المذهب قصر ملكية الدولة للمشروعات التى لا يقدر الأفراد علي تملكها وتحتاج لروؤس اموال ضخمة وتحقيق الدولة من ورائها الاهداف الاجتماعية والنفع العام بغض النظر عن تحقيق الربحية .
- ب- فى ظل سيادة افكار الدولة المتدخلة لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادى اتسع نطاق ملكية الدولة للشركات العامة
- ج- مع سيادة الدولة الاشتراكية المنتجة اتسع نطاق اموال الدومين الصناعى والتجارى حيث تملك الدولة وسائل الانتاج واممت الشركات الخاصة وكما هو معلوم تقدم المشروعات العامة خدمات وسلع بأثمان تقل عن تكلفتها الحقيقية ولا تنظر الى تحقيق الربح بقدر ما تنظر الى تقديم منافع عامة وضمان تقديم السلع والخدمات وباستمرار وتوظيف جانب كبير من العمالة .
- بالرغم من هذا التوجه الاشتراكى للدول الا انها ذاتها قد تمارس انماطا احتكارية لبعض السلع والخدمات ومشروعات تقديمها وذلك لتحقيق اغراضا مالية تتعلق بزيادة الربحية ، ومثل احتكارها لاستيراد وانتاج وتسويق الدخان .
- في تقديرنا يعد الايراد الزائد الذي تحصل عليه الدولة من جراء هذه الاحتكارات هو لتعويض جزء من نفقاتها المتزايدة علي الخدمات المدعومة هذا بالإضافة لتضمنها ضريبة ضمنية يدفعها المستهلكون لها

٣- الدومين المالى :

- المقصود بالدومين المالى ← ما تملكه الدولة من الاسهم والسندات المصدرة فى محفظتها المالية والتى تدر ربحا - الاسهم - والفوائد - السندات ونشأ هذا الدومين فى ظل سيادة الملكية المختلطة بين الملكية العامة والخاصة .

س ١٥ : **تكلم عن الضرائب كأحد أهم الإيرادات العامة ؟**

أولاً: تعريف الضريبة وعناصرها

١)تعريف الضريبة:

- عرف الفقه المالى الضريبة ← بأنها اقتطاع الدولة جبريا لمبلغ مالى نقدي او عيني من ثروات الافراد وذلك بدون تحقيق منفعة خاصة بهم او تقدير مقابل لدفعيها وذلك بقصد تحقيق منافع عامة .

٢)عناصر الضريبة :

أ- الضريبة إقتطاع لمبلغ مالى نقدي أو عيني من ثروات الآخرين :

- تفرض الدولة الضريبة أولاً علي المكلفين بأعبائها ومن تنطبق عليهم شروطها ولكن جبايتها تختلف فقد تجبي نقداً أو عيناً وذلك نظراً لإختلاف طبيعة نوع الوعاء الضريبي .
- دلت التجارب فى العصور القديمة والوسطى ان فرض الضريبة كان عينيا حيث كان يلتزم الافراد المكلفين بها بتقديم عمل معين (السخرة) او تقديم جانب من المحصول كضريبة .
- نظراً لأن الضريبة العينية كانت تتوافق مع اقتصاديات المبادلة والمقايضة قبل انتشار النقود ولا تتلائم مع اقتصاديات الفن المالى المعاصر وانتشار الضريبة النقدية فقد وجه الفقه المالى بعض النقد لها .

٣ النقد الموجه للضرائب العينية :

- ١- لا تميز الضرائب العينية بالعدالة في توزيع العبء المالي الضريبي، فمثلاً في حالة التزام الافراد المكلفين بها بتقديم عمل معين يختلف قدرة الافراد على تحمل العمل وذلك لاختلاف ظروفهم واحوالهم الاقتصادية والاجتماعية - الصحية والتعليمية والتنفيذية والتدريبية والمهارية
- ٢- ارتفاع تكاليف جباية الضرائب العينية التي تحتاج ايضاً لنفقات نقل وشحن وتخزين - تحتاج لجيش من العمالة بغرض الجباية واساطيل للنقل وصوامع للتخزين .
- ٣- لا تلائم الضراب العينية الفن المالي الحديث والمعاصر من انها تجي بغرض تغطية النفقات العامة النقدية

ب- جباية الضرائب واقتطاعها جبرياً :

- ١- أصبح قرض الضريبة وجبايتها من اعمال السلطة العامة وتستخدم الدولة سلطتها الجبرية في وضع القوانين المشرعة للضريبة وتحديد وعائها والمكلفين بها ، ويجد هذا الجبر مشروعيته في استصدار قانون الضريبة من البرلمانات واقرار نواب الشعب لها .
- ٢- تدل عبارة الاقتطاع الجبري من ان الممول يدفعها رغماً عنه ودون انتظار موافقته وايضاً استخدام الدولة لسلطتها العامة في التنفيذ الجبري علي اموال المدين بالضريبة عند امتناعه عن الوفاة بها في المواعيد المقررة

ج- انتفاء النفع الخاص للمكلفين بدفع الضريبة :

- ١- يدفع المكلف بدفع الضريبة ما عليه من ضريبة دونما ان يحصل على منفعة خاصة به شخصياً ولكنه يستفيد منها في النهاية من جراء انفاقها على المرافق والخدمات العامة ، وبالتالي **تختلف الضريبة باعتبارها كذلك عن الرسوم** التي يدفعها الافراد مقابل الحصول على خدمات ومنافع خاصة بهم شخصياً مثل رسوم الصحة والتعليم والقضاء .

د- تحقيق الضريبة لغرض المنفعة العامة :

- ١- استكمالاً للفكرة السابقة من ان الضريبة لا تحقق نفع شخصي خاص بالمكلف بالضريبة ولكنها تحقق نفع عام لكافة افراد الدولة من جراء انشاء المرافق والمشروعات العامة .
- ٢- قد قصر الفكر المالي التقليدي الغرض من الضريبة وفرضها علي تغطية النفقات العامة دونما عجزاً وفائض وحدوث توازن الميزانية وحياد المالية العامة اي لا تؤثر في التوازن الاقتصادي والاجتماعي وهو ما انكره الفكر المالي الحديث الذي جعل من الضريبة أداة مالية تؤثر في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي كان من الصعب حياد اغراض الضريبة .

س ٦ : وضع التكييف القانوني لأساس فرض الضريبة في ضوء الفقه المالي ؟

صيغة اخرى: ناقش الأساس القانوني لفرض الضريبة ؟

ثانياً: التكييف القانوني للضريبة:

أ- الضريبة ذات طبيعة عقدية مالية :

- ١- ذهب فلاسفة العقد الاجتماعي للدولة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر امثال (هوبز ولوك ومونتيسكو ورسو وساي) للقول بأن الضريبة عقد مالي ضمني بين الدولة والافراد المكلفين بأدائها .
- ٢- في اطار هذا التكييف القانوني لاساس فرض الضريبة ذهب الفقه المالي التقليدي الى التنظيم الفني للضريبة يجب ان يكون على النحو التالي :
- ١- باعتبار الضريبة ثمن مقابل تقديم الخدمات العامة والامن فيجب ان تتحدد الضريبة وفق تكلفة انتاج هذه الخدمات وعدم زيادتها عن هذه التكلفة وبالتالي يجب ان يكون هناك توازن وتساوي بين الضريبة والخدمة لأن زيادة الضريبة يعني اعتداء علي الملكية الخاصة وجباية ماليه مستحق ويزيد عن المستحق وهو ما يقود إلي توازن الميزانية .
- ٢- ان اعتبار الضريبة ثمناً يجب ان يتناسب مع الخدمة المقدمة والمنفعة منها ويجب عدم التفرقة بين المستفيدين من الخدمة وبالتالي يجب ان تتناسب الضريبة مع الدخل وقد وجد الفقه المالي التقليدي ضالته في قبول الضريبة النسبية باعتبارها عادلة ومن ثم هاجموا الضريبة التصاعدية لعدم عدالتها من وجهة نظرهم لتعطيلها نمو الثروة .

٣- رغم اعتبار (ساي) الضريبة ثمناً للخدمة إلا أنه اعترض علي الضريبة النسبية وذلك لزيادة اعبائها التكاليفية علي الفقير اكثر من الغني ومن ثم توصم بعدم العدالة واعترف (ساي) بعدالة الضريبة التصاعدية لوجوب مساهمة الأغنياء بنسبة أكبر من دخله اكثر من الفقراء في تحمل الاعباء والتكاليف العامة .

٣- ان اعتبار الضريبة ثمناً للخدمة المقدمة مفاده اعتبار الضريبة عامة اي تفرض على كافة فقراء واغنياء للمساهمة في الاعباء المالية ، كلا بحسب طاقته ودخله .

١- المذهب الأول (عقد الضريبة هو عقد توريد خدمات او اجارة اعمال) :

فحوي هذا المذهب :

يرى آدم سميث ان الافراد تعاقدوا مع الدولة لتقدم لهم الخدمات مقابل دفعهم الضريبة وبالتالي فالضريبة ثمناً للمنافع المقدمة من الدولة وبالتالي يجب ان تتساوي الضريبة كثر من مع المنفعة المقدمة ووجوب تناسب الضريبة مع المنفعة وتزايد المنفعة بتزايد الدخل وتتناسب معه .

يؤخذ علي هذا الفكر عدم تطابق فكرة الضريبة كثر من مع المنفعة في الواقع العلمي خاصة وأن الفقراء يحصلون علي قدر أكبر من المنافع أكثر مما يدفعون من ضرائب مع صعوبة تحديد مقدراً حصة كل فرد من المنافع خاصة في المنافع الغير قابلة للإنقسام كالدفاع والأمن والعدالة

النقد

٢- المذهب الثاني (عقد الضريبة عقد تأمين) :

فحوي هذا المذهب :

يرى بعض الفقه المالي بأن عقد الضريبة المالي هو عقد تأمين بين الدولة والافراد ، وذلك على اعتبار ان الضريبة بمثابة قسط للتأمين تضمن للافراد حيازة اموالهم واستثمارها بهدوء .

وانتقد جانب من الفقه هذا التكييف لأنه بموجب عقد التأمين يلتزم المؤمن لديه الدولة هنا بتعويض الضرر الحادث للمؤمن المكلف بدفع الضريبة وهو ما لا يتناسب مع أساس فرض الضريبة وهي مقابل تقديم المنافع العامة وحماية الأفراد وممتلكاتهم

النقد

٣- المذهب الثالث (عقد الضريبة عقد شركة انتاج خدمات) :

فحوي هذا المذهب :

يرى هذا المذهب ان عقد الضريبة عقد شركة انتاج وخدمات تلعب الدولة دور رئيس مجلس الادارة لهذه الشركات اما الافراد المكلفين بدفع الضريبة يدفعون نفقات انتاج هذه الخدمات - الامن والدفاع والعدالة والاسكان .

انتقد هذا التكييف من منطلق أن عقد شركة الإنتاج يعني إستفادة الأغنياء من الخدمات والمنافع أكثر من الفقراء وأن الحياة الإجتماعية ضرورية للقيام بالإنتاج وتنمية الثروة سواء في تحقيق الأغراض المادية والغير مادية

النقد

ب- الضريبة مشاركة في الاعباء والتكاليف :

يذهب هذا الفكر المالي الى نفى الصحة التعاقدية عن الدولة لعدم اتفاقه مع طبيعتها ، ومن ثم يرون ان اساس فرض الضريبة يرجع الى فكرة التضامن المالي والتي تنبع من ان الدولة ملتزمة بتقديم الحاجات العامة الجماعية وتحقيق التضامن القومي بين الاجيال في حين يلتزم الافراد بدفع الضريبة لانهم اعضاء في جماعة التضامن القومي .

بما ان للدولة سيادة وسلطة أمرة على الافراد فتفرض الضريبة عليهم من قبيل توزيع الاعباء والتكاليف عليهم وبالتالي يترك للدولة سلطة تحديد الضريبة والتنظيم الفني والقانوني لها ويتضح من نظرية التضامن القومي كأساس لفرض الضريبة ارساء مبدأ عمومية الضريبة وفرضها علي كافة شرائح المجتمع مع اعفاء غير القادرين منها .

ثالثاً: القواعد الأساسية للضريبة

تقتضي المصلحة العامة التوفيق بين اعتبارات الحصيلة والعدالة (مصلحة الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممولين) وأرسي آدم سميث قواعد التوفيق بأربعة قواعد .
(١) **قاعدة العدالة :**

المقصود بتلك القاعدة ← مساهمة كافة أعضاء الجماعة في تحمل اعباء الدولة وفقاً لقدراتهم النسبية ، وبالتالي تتناسب المساهمة في التكاليف مع حجم الدخل .

لم يجمع الفقه المالي على كيفية تحقيق العدالة الضريبية فالبعض يرى أنها تتحقق بالعدالة الضريبية النسبية - المساواة الحسابية في الانصب - في حين يرى آخرون تحقيقها بالضريبة التصاعدية
(٢) **قاعدة اليقين :**

يرى آدم سميث وجوب تحديد الضريبة بوضوح خاصة مبلغ الضريبة وطريقة الوفاء بها وميعاد الوفاء لأن غموض هذه الأمور يقود الى تحكم مصلحة الضرائب ويقود الى الفساد والرشوة .
(٣) **قاعدة الملائمة في الدفع :**

مفاد هذه القاعدة ان تلائم اوقات تحصيل الضريبة واجراءات تحصيلها الممول حتى يتفادى عبئها الثقيل ، ويعتبر وقت الحصول على الدخل انسب الاوقات لدفع الضريبة .
(٤) **قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية :**

يرى آدم سميث ضرورة الاقتصاد في نفقات الجباية حتى لا يتحمل الممولين بأعباء اضافية زائدة على الضريبة التي يتوجب عليهم دفعها ومن ثم ترهقهم مالياً .

رابعاً: نظرية العدالة الضريبية

قدم الفكر المالي معياران لتحديد العبء الضريبي الفردي وتوزيع الضريبة علي المكلفين والمعياران هما مبدأ المنفعة الحدية المتساوية ومبدأ التضحية الحدية المتساوية وهو ما سنبينه فيما يلي :-
(١) **مبدأ المنفعة الحدية المتساوية :**

ينهض هذا المبدأ - المنفعة المتساوية - على اعتبار الضريبة ثمناً للمنافع العامة ، فعدالة الضريبة تنبع عند تساوي المنفعة الحدية التي تضيق على المكلف من جراء دفع الضريبة ، مع المنفعة الحدية التي يحصل عليها الممول من جراء الانفاق العام وبالتالي تتساوي التضحية مع المنفعة
(٢) **مبدأ التضحية الحدية المتساوية :**

ينبع هذا المبدأ من فكرة ان الضريبة مساهمة في الاعباء العامة والتكاليف - التضامن القومي - ومن ثم اعتبرت التضحية الحدية المتساوية اساس لتوزيع الضريبة بين الممولين - المساواة في الضريبة تعني المساواة في التضحية - اي يتحمل كافة الممولين تضحيات حدية متساوية .

لتحديد كيف يمكن الوصول الى التضحية الحدية المتساوية اختلف الفقه المالي في ذلك علي النحو التالي :

١- **الإتجاه الأول** ← يري إتجاه فقهي أن تحديد الضريبة يتوقف علي تساوي المنافع الحدية للدخول المتبقية لدي كافة الممولين بعد دفع الضريبة .

٢- **الإتجاه الثاني** ← يري إتجاه آخر بوجوب توزيع الضريبة حتي تتساوي للممولين المنفعة الحدية للنقود المدفوعة في الضريبة .

بالتالي لتحقيق العدالة الضريبية يجب الأخذ بالضريبة التصاعدية للتوافق مع مبدأ التضحية الحدية المتساوية .

س.ف: ناقش تفصيليا : في ضوء دراستك للتنظيم الفني للضريبة ناقش بالتفصيل وعاء وسعر الضريبة؟

المقصود بالتنظيم الفني للضريبة ← تحديد نطاق انطباق الضريبة وتحديد الوعاء الضريبي وقيمة الضريبة وطرق الوفاء بها

أولاً: وعاء الضريبة:

المقصود بالوعاء الضريبة ← المادة او الموضوع الخاضع للضريبة .

اختيار وعاء الضريبة:

تتعدد الموضوعات التي يتم اختيارها لفرض الضريبة عليها وتشمل هذه الاختيارات ما يلي :

الاختيار الاول : الضريبة على الاشخاص والضريبة على الاموال :

الضريبة على الأشخاص :

١-تعريف الضريبة على الأشخاص :

تعنى الضريبة على الاشخاص الضريبة التي تفرض على الاشخاص بحكم انهم يقطنوا في هذه الدولة ، فهي تفرض على الرؤوس .

٢-أنواع الضريبة على الأشخاص :

أ-ضريبة الفرد الموحدة :

تفرض هذه الضريبة على كافة الافراد بسعر واحد دون نظر الى امكاناتهم الشخصية ، وبغض النظر عن حجم ثرواتهم ، وبالتالي لا تتفق مع قواعد العدالة ، وقد ساد هذا النوع من الضرائب في العصور القديمة - الفرعونية والآشورية واليونانية والرومانية - وجدير بالذكر ان ضريبة الفرد الموحدة منخفضة الحصلة بسبب فرضها بسعر موحد على جميع الافراد بالإضافة لعدم عدالتها وهو ما ادى بالدولة بالعدول عنها .

ب-ضريبة الفرد المدرجة :

تفرض هذه الضريبة بأسعار متعددة بقدر تعدد الطبقات الخاضعة لها ، وهو يتطلب قيام الدولة - مصلحة الضرائب - بتقسيم السكان الى طبقات اجتماعية على اساس الثروة او نوع العمل ، ومن ثم يكون لكل طبقة سعر ضريبي خاص بها ، وهو ما حدث في فرنسا عند تطبيقها حيث قسم المجتمع الى ٢٢ طبقة ، وفي روسيا قسم المجتمع الى ٤ طبقات .

نظرا لعدم توافر هذا النوع من الضرائب اضحت الاموال فقط هي الموضوع الخاضع للضريبة.

الضريبة على الاموال (الضرائب الواحدة والضرائب المتعددة)

المقصود بالضريبة الواحدة:- اختيار مادة واحدة تفرض عليها الضريبة اما الضرائب المتعددة تفرض على مواد متعددة .

نادى الطبيعيون بفرض ضريبة واحدة على دخل الملكية الزراعية ذلك انطلاقا من فكرهم ان الارض مصدر الثروة فقط وان العمل الزراعي فقط يعطى الناتج الصافي .

يرى اتجاه آخر بضرورة الضريبة الموحدة على الربح العقاري حيث بسبب تزايد السكان ترتفع قيمة الارض ويكون من الطبيعي معه فرض الضريبة عليه لصالح الدولة ، يرى بعض الفقهاء المالي بوجوب فرض هذه الضريبة على الدخل العام لأنه يقيس المقدرة المالية للمول .

٣-مميزات الضريبة الواحدة :

يرى الفكر المالي المؤيد للضريبة الواحدة انها تحقق المزايا التالية :

١- تتميز بالبساطة حيث تقسم الاعباء العامة بين الممولين تبعا لمقدرتهم النسبية .

٢- الاقتصاد في تكاليف جباية الضريبة الواحدة عن الضريبة المتعددة .

٣- تساعد الممول في سهولة تحديد ما هو ملتزم به ضائبيا .

٤- تعد اكثر عدالة لتدرجها حسب المقدرة التكلفة للممول .

٤- عيوب الضريبة الواحدة :

بالرغم من تعدد هذه المزايا إلا أنها انتقدت وبرر منتقديها نقدهم بما يلي :

- ١- أن الفقه المؤيد للضريبة الواحدة قد ساق عدة اختيارات لتكون موضوعا خاضعا للضريبة "الناتج الصافي للأرض الزراعية، الريع العقاري، الدخل العام، الانفاق العام" ورغم ذلك فإنه عند الأخذ بفكرة الضريبة الواحدة تكمن الصعوبة في تحديد ماهية المادة التي ستخضع للضريبة وهذا يعد مبرراً للأخذ بفكرة الضرائب المتعددة .
- ٢- اقتصار الموضوع الخاضع للضريبة على نوع واحد من النشاط الاقتصادي أو جزء من الثروة فإن ذلك يعد تمييزاً في المعاملة المالية بين الثروات وهذا خروج على مبدأ العدالة الضريبية .
- ٣- تعد الضريبة الواحدة منخفضة الحصيلة وذلك لفرضها على جزء من الثروة وهو ما يتعارض مع تزايد النفقات العامة .
- ٤- يعني الاقتصار في الهيكل الضريبي على ضريبة واحدة ارتفاع سعرها ويؤدي عملياً إلى انتشار ظاهرة التهرب الضريبي .

س.ف: وضح المقصود بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة مبينا مميزات الضرائب المباشرة ؟

الاختيار الاول : الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :

(١) تعريف الضرائب المباشرة وغير مباشرة :

- أ- **الضرائب المباشرة** : تلك الضريبة التي تفرض الضريبة على الثروة الموجودة تحت يد الممول - سواء كانت تمثل الدخل أو رأس المال - وهذا يؤدي لتتبع الثروة تحت يده أصحابها .
- ب- **الضرائب غير المباشرة** : تلك الضريبة التي تفرض على الثروة أثناء تداولها واستعمالها ومن ثم تفرض على المعاملات والتصرفات التي تتزايد بتزايد ثروة الممول .

(٢) معيار التفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة :

أ- المعيار الإداري :

- مؤداه في الجهة التي تقوم بتحصيل الضريبة وبلا شك يختلف ذلك من بلد إلى آخر، ففي فرنسا تعتبر الضريبة مباشرة إذا كانت تحصل بناء على جداول اسمية - يقصد بالجدول الاسمية هي السجلات التي تضعها الادارة المالية مقدما ومقيد فيها اسم الممول ووعاء الضريبة - اما الضرائب الغير مباشرة يتم جبايتها بمناسبة انتاج واستهلاك بعض السلع .
- ترجع أهمية تحديد الجهة المختصة بجباية الضرائب في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن المقدم من الممول .

- النقد : تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة على أساس المعيار الإداري يتعارض مع المستقر في الفكر المالي من أن هناك ضرائب تعد مباشرة وهي (الضريبة على دخل العمل) يتم خصمها من أصحاب الأعمال في حين أنها تعتبر ضرائب غير مباشرة وفق النظام الفرنسي لأنها تخصم بناء على سجلات اسمية .
- ب- **معيار استقرار عبء الضريبة (الشخص الذي يتحمل العبء النهائي للضريبة) :**

- ذهب الفقه المالي للقول بأن الضريبة المباشرة هي التي تدفع إلى الخزنة مباشرة في حين تعتبر غير مباشرة إذا دفعها شخص (وسيط) إلى الخزنة ثم استردوها من الممول الحقيقي .

ج- معيار استمرار وعرضية المادة الخاضعة للضريبة :

- يعني هذا المعيار أن الضريبة المباشرة تفرض على أوعية دائمة وثابتة ومستمرة - مثل الملكية والنشاط التجاري والصناعي والدخل - حيث يمكن لمصلحة الضرائب تتبعها في حين تكون الضرائب الغير مباشرة تلك المفروضة على وقائع غير مستمرة .

٢- مميزات وعيوب الضرائب المباشرة وغير مباشرة :

أ- مميزات الضرائب المباشرة :

- ١- تتميز حصيلة الضرائب المباشرة بالثبات والانتظام أي ليست عرضة للتقلبات الاقتصادية ، وبالتالي تقاوم الضرائب المباشرة أكثر من الضرائب غير المباشرة الازمات الاقتصادية .
- ٢- الدولة ترتفع سعر الضريبة المباشرة في ظروف الحروب والازمات .
- ٣- تفرض الضرائب المباشرة على الممولين التي تتسبب للإدارة المالية معرفتهم ، ومن ثم يمكن لها اتباع قواعد الملائمة - مواعيد تحصيل الضريبة واجراء تحصيلها - مع الممولين تفاديا لثقل عبئها عليها ، كما يمكنها تقسيط الضريبة عليه .
- ٤- من خلال فرض الضريبة المباشرة على الممولين يجعل تطبيق قاعده العدالة امر يسيرا حيث تراعى الاعباء العائلية والاعتبارات الشخصية ، واعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب .

ب-عيوب الضرائب المباشرة :

- ١- لا تتوفر المرونة الكافية في الضريبة المباشرة حيث لا تتماشى مع فترات النمو الاقتصادي المزدهر .
- ٢- يستلزم جباية هذه الضرائب تعدد اجرائاتها وهي فرضها علي الدخل مع مراعاة الاعتبارات الشخصية والعائلية مراعاته لقواعد العدالة وهو ما يعني وجوب توفر جهاز ضريبي كفؤ ومرن للتعامل مع الممولين .
- ٣- نظراً لمراعاة البعد الاجتماعي عن فرض هذه الضرائب يتم اعفاء اصحاب الدخل المنخفضة منها وبالتالي تنطبق هذه الضرائب علي عدد محدد من الممولين وهو ما يقود الي انخفاض الحصيلة منها
- ٤- تعد هذه الضرائب من الضرائب ذات العبء الثقيل علي الممول وذلك نظراً لدفعها مرة واحدة في العام وهو ما يدفع الممولين نحو التهرب منها

ج-مميزات الضرائب غير المباشرة :

- ١- تتميز هذه الضرائب بأن الممولين لها يدفعوها دونما ان يحسوا بها او يحسبونها لأنها تختفي في ثمن السلعة .
- ٢- تتمتع هذه الضرائب بالمرونة في الحصيلة لأنها تعكس ازدهار الاقتصاد حيث تتزايد في فترات النمو الاقتصادي بالإضافة الي ذلك سهولة دفع الممول لها واستمرار حصيلتها في تمويل الموازنة .

د-عيوب الضرائب غير المباشرة :

- ١- تنخفض حصيلة هذه الضريبة في فترات الركود الاقتصادي حيث ينخفض الاستهلاك في ظل التضخم .
- ٢- تحتاج هذه الضرائب في جبايتها وجود عدة اجراءات لتفادي الغش وهو ما قد يعيق تداول الثروة .
- ٣- عدم تناسب هذه الضرائب مع المقدرة المالية التكلفة للمول لأنها تهتم بإعتبارات الحصيلة حيث تفرض علي السلع الاستهلاكية الضرورية وتشكل عبئاً مضاعفاً علي الفقراء اكثر من الاغنياء وهو ما يوصم هذه الضرائب بعدم العدالة

تشير الدراسات الاقتصادية بأن الدولة المتقدمة صناعياً تعتمد علي الضرائب المباشرة اكثر من غير المباشرة وذلك لتعدد انواع النشاط الصناعي والتجاري وتنوع الدخل اما في الدول النامية يقوم النظام الضريبي علي الضرائب غير المباشرة الاستهلاك والانتاج والتصدير والاستيراد ويرجع تفضيل الدول النامية للضرائب غير المباشرة علي الضرائب المباشرة للأسباب الآتية :

- ١- **السبب الاول :-** ينتشر في الدول النامية ظاهرة الفقر وان معظم السكان من ذوي الدخل المنخفضة والتي تقل عن حدود الاعفاء في الضرائب المباشرة في حين تجد الضرائب الغير مباشرة لنفسها محل حيث تفرض علي الاستهلاك والانتاج والتي لا يتقرر فيها اعفاء بل تتزايد حصيلتها باستمرار .
- ٢- **السبب الثاني :-** تعتمد اقتصاديات الدول المتخلفة والنامية علي الدول المتقدمة في استيراد السلع والخدمات التي تحتاجها وهو يزيد من الضرائب الجمركية المفروضة عليها .
- ٣- **السبب الثالث :-** ينتشر في الدول النامية والمتخلفة ظاهرة الاقتصاد العائلي المعيشي حيث يقوم السكان بتربية الدواجن والحيوانات وتربية جانب كبير من المحصول لاستخدامات العائلية خاصة محاصيل الارز والذرة والقمح وهذا يصعب معه فرض الضرائب المباشرة عليه وبالتالي تعتمد الدول علي الضرائب غير المباشرة ومنها الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات .
- ٤- **السبب الرابع :-** تستوجب الضرائب المباشرة لتحصيلها وجود جهاز ضريبي كفؤ لينهض علي هذه المهمة

الاختيار الاول: الضرائب علي الدخل ورأس المال والانفاق :**١-الضرائب علي الدخل :****أ-مفهوم الدخل :**

يتم تعريف الدخل وفق المصدر النابع منه بأنه الدخل الدوري المنتظم او هو الزيادة الايجابية في ذمة وثروة الممول

ب-الدخل هو الايراد الدوري المنتظم :

حتى يعد الدخل وعاء ضريبياً يجب ان يتصف بالدورية والانتظام سواء من الارباح والفوائد والاجور والريع او الدخل الناتج من سلع وخدمات يتم تقويمها بالنقود مثل زراعة الممول لأرض ويستفاد من ذلك استبعاد الخدمات التي لا تقوم بالنقود واستبعاد الارباح والاموال والخدمات العرضية وبناء علي ذلك يضيق معيار الدورية والانتظام من نطاق الدخل .

ج- الزيادة الايجابية في ذمة وثروة الممول :

نظراً لأن معيار الدورية والانتظام يضيق من نطاق الدخل لإستبعاده الارباح العرضية لذلك اخذ البعض بمفهوم يوسع من نطاق الدخل وهو الزيادة الايجابية في ذمة وثروة الممول بغض النظر عما اذا كانت الزيادة الايجابية في الذمة عرضية ام مستمرة .

د- الدخل الصافي والدخل الاجمالي :

المقصود بالدخل الاجمالي ← اجمالي دخول الممول متضمناً التكاليف اللازمة للحصول عليه اما الدخل الصافي هو اجمالي دخل الممول مخصوصاً منه تكاليف الحصول عليه وبالتالي وفق قواعد العدالة الضريبية يجب فرض الضريبة علي الدخل الصافي دون الدخل الاجمالي .

س.ف: وضح الفرق بين الضريبة علي فروع الدخل والضريبة العامة علي الدخل ؟**هـ - الضريبة على فروع الدخل والضريبة العامة على الدخل :**

قد تفرض الادارة الضريبية على وعاء وحيد او اوعية متعددة اوقد تفرض عدة اوعية ، مثل الضريبة على المرتبات والاجور وارباح المهن الحرة والارباح التجارية والصناعية وقد نجد الضريبة تفرض على كل دخل الممول - الضريبة العامة على الدخل .

١ - الضريبة على فروع الدخل (الضريبة النوعية) :

يمكن تبعا للضرب النوعية ان تفرض لكل وعاء من الدخل الطريقة المناسبة للفرض والتحصيل - اي تحصل الضريبة مثلاً بالاقرار الضريبي للممول او الخصم من المنع - كذلك الطريقة المناسبة للتقدير .

٢- الضريبة العامة على الدخل :

يتم ذلك بفرض الضريبة على كل دخل الممول وتعامل الدخل معاملة واحدة بغض النظر عن مصادره المتعدده ، ومن ثم فإن هذه الضريبة تستوجب تقدير الدخل كله ، وهذا يتفق مع مبادئ شخصية الضريبة والعدالة الضريبية والتي توجب تقرير الاعفاءات الضريبة على بعض من اوعية الدخل - مثل الاعباء العائلية والشخصية .

س.ف: اكتب في الضرائب علي رأس المال ؟**٣ - الضرائب على رأس المال :**

تتنوع الضرائب على رأس المال بين الضريبة على ملكية رأس المال والضريبة على تداوله ، والضريبة على الثروة - اي المفروضة على ملكية الممول للعقارات والمنقولات .

٤- الضرائب على ملكية رأس المال :

اقتطاع الدولة جانب من رأس المال المملوك للممول سواء عقارات او منقولات وسواء كانت تسهم في الانتاج ام لا .

تواجه هذه الضريبة نقداً من بعض الفقه المالي لأنها لاقتطاعها جانب من رأس المال تنقص من القدرات الانتاجية لهذا المال ومساهمته في العملية الانتاجية .

علي العكس من الاتجاه السابق فإن جانباً من الفقه المالي يؤيدها ويبرر فرضها في ان رؤوس الأموال استفادت من جراء اقتراض الدول محلياً ودولياً وبالتالي ففرضها في مقابل الحماية المكفولة لتأمين هذه الأموال كما أنهم يرون أن فرضها يحفز الملاك إلي تنميتها وزيادتها وكذلك يقيد توزيع الثروة في المجتمع حيث تحد من التفاوت بين الطبقات في المجتمع .

٥- الضريبة على زيادة قيمة رأس المال :

تفرض هذه الضريبة على الزيادة الحاصلة في قيمة رأس المال - عقارا كان ام منقولاً - لاسباب ترجع الى الظروف السياسية والاقتصادية مثل الحروب والتنمية الاقتصادية وزيادة النمو السكاني .

يستفاد من ذلك ان الدولة تجني ثمار مجهودها وبالتالي فكل زيادة في قيمة رأس المال يستوجب الضريبة عنه مادام لم يساهم صاحبه فيها بجهد فبالزيادة في القيم للعقارات والمنقولات بسبب انشاء شبكات الطرق والمواصلات والطاقة والنمو السكاني .

س.ف: كتب في الضريبة علي التركات ؟

٦ - الضريبة على التركات :

أ-تعريف الضريبة علي التركات :

تفرض هذه الضريبة على انتقال رأس المال المدخر من المورث او الموصى الى الورثة او الموصى لهم .

ب-أسباب فرضها :

يرى الفقه المالى ان اسباب فرضها يرجع الى ما يلى :

- مقابل حماية الدولة لاموال وتركه المورث .
- تمثل الضريبة نصيب الدولة مثلها فى ذلك مثل باقى الورثة .
- بهذه الضريبة تعد الدولة شريكة للمورث فى تركته بإعتبار ان الميراث حق قانونى تقرره قوانين الدولة بالصورة التى تريدها .
- يراها البعض انها ضريبة على الدخل مؤجلة لحين وفاة المورث .
- يرى البعض انه بمقتضى ان الدولة هى صاحبة السيادة فمن حقها فرض الضرائب على الاوعية الضريبة التى تريد اخضاعها للضريبة وذلك تعظيما للايرادات السيادية حتى تغطى النفقات العامة المتزايدة .

ج - انواع الضريبة على التركات :

١- الضريبة على مجموع التركة :

المقصود بفرض الضريبة:- على مجموع التركة أى فرضها على التركة قبل تقسيمها بين المستحقين من الورثة وبعد سداد كافة الديون المتعلقة بذمة المتوفى المالية .

٢- الضريبة على نصيب الوارث :

تفرض هذه الضريبة على نصيب كل وارث او موصى له بالتركة ، و تجد هذه الضريبة مبررا لفرضها فى زيادة الجانب الايجابى لذمة الوارث او الموصى له .
يأخذ بهذه الضريبة النظام الضريبي الفرنسى والامانى ، فى حين تأخذ امريكا بالضريبة على مجموع التركة ، اما النظام الضريبي المصرى يأخذ بهاتين الضريبتين .

د-كيفية فرض قيمة الضريبة على التركات .

تفرض الدولة الضريبة على التركات بسعر تقاوى ، وتأخذ فى حسابها الامور التالية :

- ١- مجموع قيمة التركة ومقدار نصيب كل وارث فيها ، وبالتالي فزيادة قيمة التركة يزيد معها القدرة التكلفة للممول تزيد بالتبعية قيمة الضرائب المفروضة .
- ٢- درجة القرابة بين المورث والورثة ومفاد ذلك ان تنخفض قيمة الضريبة على الوارث صاحب القرابة للصيقة بالمورث - الاب والام والفروع والازواج - نظرا لمساهمتهم فى انماء الثروة ، وعليه ترتفع قيمة الضريبة على الورثة والتي تعد قرابتهم ذات قرابة بعيدة عن المورث والذين لم يساهموا فى انماء الثروة
- ٣- الاعباء الشخصية والعائلية للوراث الممول وبالتالي يقل سعر الضريبة المفروضة على الوارث المتزوج ويعول عن الوارث الاعزب .
- ٤- معيار المدة المنقضية بين تلقى المورث المتوفى للتركة بطريق الارث و بين وفاته ، ومفاد هذا المعيار ان المتوفى المورث قد يكون تلقى تركته عن طريق الارث أيضاً ومن ثم قد دفع الضريبة عليها وبالتالي وجب تخفيض الضريبة الجديدة عليها .

هـ - موقف الفقه المالى من الضريبة على التركات :

ينتقد الفقه المالى التقليدى الرأسمالى هذه الضريبة نظرا لفروضها على رأس المال وتحد من القدرات الرأسمالية المخصصة للانتاج وتضعف الميل نحو الادخار والاستثمار .

لكن انصار زيادة الايرادات العامة ومؤيدى فكر الدولة المنتجة يردون على هذه الانتقادات بما يلى :

- ١- **الانتقاد الاول :-** كان نقد الفقه المالى التقليدى لها يجد مبرره فى انها تخصص للنفقات الاستهلاكية - الدولة الحارسة - وهذا النقد ينهار فى ظل الدولة المتداخلة والمنتجة والتي تخصص جانب من انفاقها العام للانفاق الاستثمارى .
- ٢- **الانتقاد الثانى :-** لا يتوقف الميل للادخار والاستثمار على الضريبة على التركات ، بل يتوقفان على اعتبارات اقتصادية اخرى تتمثل فى التضخم وسعر الفائدة والسياسة المالية المطبقة .
- ٣- **الانتقاد الثالث :-** فى ظل انتشار الثقافة الضريبية ومعرفة كل وارث بما يقع عليها من اعباء تمويلية تكليفية عند صيرورة التركة اليه تدفعه الى انماء التركة وهنا تكون الضريبة حافز على الانتاج والاستثمار
- ٤- **الانتقاد الرابع :-** اضحى من المتعارف عليه ان القائم بالادخار والاستثمار هم الشركات والهيئات الكبرى وتزايد نسب مساهمتهم فى الادخار القومى .

س.ف: اكتب فى الضرائب على الانفاق ؟

رابعاً: الضرائب على الانفاق (تداول رأس المال ، الانتاج ، الاستهلاك) :

تتعدد الضرائب على انفاق الدخل والتي تشكل نوعاً من الضرائب غير المباشرة وهى كما يلى :

١- النوع الأول :- الضرائب على تداول رأس المال (التصرفات القانونية) :

تفرض الدول هذا النوع من الضرائب على التصرفات القانونية - العقود - وتتمثل فى رسوم التسجيل ورسوم الدمغة ، ويتم تحصيل رسوم الدمغة بوضع الطابع الخاصة بها على العقود وايصالات قبض النقود ، واما رسوم التسجيل - التوثيق والشهر تفرض على نقل الملكية عند تسجيل العقود المثبتة لها .

٢- النوع الثانى :- الضرائب على الانتاج والاستهلاك :

تعرف هذه الضرائب بالضريبة على الاستهلاك وتشمل الضرائب على بعض اموال الاستهلاك ، وذلك من خلال دفع المنتج لها ويكون ثمن السلعة متضمناً لها ويقع عبئها فى النهاية على المستهلك .

قد تعددت الضرائب على الانتاج والاستهلاك ، وهو ما يستوجب شرحهم فيما يلى :

١- الضرائب على رقم الاعمال (الضرائب على الاستهلاك) :

المقصود بالضرائب على الاستهلاك :- ان تفرض على حجم المعاملات - الانتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد - ويرجع فرض هذه الضرائب لاسباب تاريخية وعسكرية حيث فرضتها الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الاولى لمواجهة النفقات العسكرية المتزايدة ، ويناسب فرض هذه الضريبة الدول التى تعاني من التضخم حيث تتمتع هذه الضريبة بمرونة واسعة نظراً لتغير الاثمان .

أ- الضريبة التراكمية على رقم الاعمال :

تفرض هذه الضريبة بطريقة متتابعة على كافة مراحل انتاج السلعة وتفصيل ذلك نجد ان الضريبة تفرض على المواد الاولية المباعة الى المنتج فى اسواق عوامل الانتاج ثم تفرض عند البيع لتاجر الجملة ثم يعاد فرضها عند بيعها لتاجر نصف جملة ثم تفرض عند بيعها لتاجر التجزئة فى اسواق المنتجات .

بالرغم من فائدة تعدد الضرائب للسلعة الواحدة لمصلحة الخزانة العامة الا ان البعض قد وجه اليها بعض الانتقادات :

- ١- **الانتقاد الاول :-** تفرق هذه الضريبة بين السلع تبعا لمرحل انتاجها ومن ثم لا تعامل السلع معاملة واحدة كما انها تفرض على تعدد عمليات البيع مما يؤدى الى ارتفاع ثمن السلع .
- ٢- **الانتقاد الثانى :-** تشجيع هذه الضرائب على الاستيراد ودفع ضريبة واحدة - الجمركية - بدلا من التصنيع وتعدد ضرائبه .
- ٣- **الانتقاد الثالث :-** تزيد هذه الضرائب من تكاليف المعيشة وارتفاع الاسعار واعاقا النشاط الانتاجى .
- ٤- **الانتقاد الرابع :-** تعيق هذه الضرائب سياسة التصدير حيث يصعب معرفة عبء هذه الضريبة على السلع نظراً لتعدد مراحل فرضها ، ويعد معرفة هذا العبء أمراً هاماً عند التصدير وذلك لخصم قيمة الضريبة على السلع المصدرة لمساعدتها فى المنافسة الدولية لاسواق السلع .

ب- الضرائب العامة الواحدة على رقم الاعمال :

المقصود بهذه الضريبة العامة الواحدة:- ان يتم فرضها على السلع المنتجة عند مرحلة معينة من هذه المراحل التي تمر بها انتاج السلع ، ومن ثم تفرض مرة واحدة ، ولذلك قد تفرض في مرحلة الشراء للمواد الاولية او في مرحلة انتاج السلعة او علي تجارة الجملة او علي تجارة التجزئة .

٢- الضرائب النوعية على الاستهلاك :

تعد الضرائب النوعية ضرائب خاصة تفرض على بعض المنتجات دون غيرها ، وتفرض في مرحلة من المراحل التي تمر بها وهي في طريقها من الانتاج الى الاستهلاك .

قد فرضت هذه الضرائب النوعية على السكر في مصر خلال ٢٤ ساعة التالية لاتمام صناعة وفق القانون ١٦ لسنة ١٩٥٣ وكذلك تم فرض ضريبة الاستهلاك الترفي على الحفلات في الفنادق والمحلات العامة السياحية وتتحدد هذه الضريبة اما بنسبة مئوية من ثمن السلعة الخاضعة للضريبة أو بمبلغ معين يضاف إلى السعر ..

س.ف: اكتب في الرسوم الجمركية ؟**الرسوم الجمركية (الضريبة على الاستيراد والتصدير)**

تفرض هذه الضريبة على السلعة عند دخولها البلاد - الاستيراد - او عند خروجها من البلاد - التصدير - وتعتبر هذه الضريبة هي مرآة تعكس السياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد ، حيث يشير ارتفاع حصيله الضرائب الجمركية ، الى زيادة نسبة التجارة الدولية .

انواع الضريبة الجمركية :

النوع الأول : الضريبة الجمركية تبعا لطريقة وضعها ، حيث توجد ضريبة مستقلة تضعها الدولة بنفسها باعتبارها دولة ذات سيادة وهناك ضريبة اتفاقية توضع باتفاق عدة دول .

النوع الثاني : الضريبة الجمركية تبعا لوحدها وتعددتها : فهناك التعريفية الواحدة التي تفرض على السلعة بغض النظر ان بلد المنشأ لهذه السلعة المستوردة ، وهناك تعريفية مزدوجة اي تعريفية تفرضها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة .

النوع الثالث : الضريبة الجمركية تبعا لظروف فرضها : حيث هناك الضريبة العادية التي تفرض في الظروف العادية ، وهناك الترفيعة الاحتياطية التي تفرض في ظروف استثنائية تضطر معها الدولة لفرضها لحماية الصناعة المحلية

النوع الرابع : الضريبة الجمركية تبعا لغرضها المالي والحماي : الضريبة الجمركية ذات الغرض المالي تهدف لزيادة الحصيله للايرادات السيادية ، اما الضريبة ذات الغرض الحماي تهدف الى حماية الصحة العامة والنشاط الاقتصادي وبالتالي يقل سعر استيراد هذه السلع الضارة او منع استيرادها .

النوع الخامس : الضريبة الجمركية تبعا لطريقة تحديد الرسم : فقد يتحدد رسم الضريبة بنسبة مئوية من قيمة السلعة المصدرة او المستوردة - الرسم القيمي - او قد يتحدد بقيمة ثابتة نقدية تبعا لنوع السلعة - الرسم النوعي .

س.ف: اكتب في محددات العبء الضريبي وكيفية تقدير وعاء الضريبة ؟**أولاً: محددات العبء الضريبي للفرد الممول :**

المقصود بالعبء الضريبي للممول (الفرد) -> مقدرة التكلفة على تحمل العبء الضريبي دونما التأثير سلبيا على قدراته الانتاجية او مستواه الاجتماعي والمعيشي .

تتنوع الاعباء التي تواجه الثروة - الدخل ورأس المال - بين أعباء شخصية وعائلية ، وكذلك اعباء المهنة وتكاليف الحصول على الثروة .
تقتضى قواعد العدالة والمنطق ان يضع المشرع والادارة الضريبية في اعتبارها هذه الاعباء عند تحديد الضريبة المكلف بها الممول .

إذا كان الحال كذلك فإن محددات العبء الضريبي الفردي للممول تتوقف على ما يلي :

أولاً : مصدر الثروة :

قد تأتي ثروة الفرد من دخله والذي يرجع اما للعمل او رأس المال ، وازاء ذلك تختلف المقدرة التكلفة للممول حسب مصدر هذا الدخل ومثال ذلك فالعامل لا يعرف مدة بقائه في العمل فقد يعرض للبطالة او الوفاة او المرض ويتوقف من ثم مصدر دخله ، وهذا يتطلب اختلاف المعاملة المالية اي الضريبة .

ثانياً : التكاليف اللازمة للحصول على الثروة والمحافظة عليها :

ان قواعد العدالة تستلزم فرض الضرائب على الدخل الصافي دون الدخل الاجمالى .
بالتالى لتحديد الوعاء الضريبي يتم خصم استهلاكات رأس المال الثابتة والمتغيرة ، ومفاد ذلك خصم القيمة التي فقدها رأس المال فى الانتاج اى خصم نفقات تجديد وصيانة رأس المال .

ثالثاً : استخدامات الثروة :**١- مواجهة الابعاء الشخصية والعائلية :**

من الضروري ان تعمل السياسة المالية على ترك جزء من الدخل للممول ليواجه نفقاته الانسانية وحماية مستوى معيشته ، ويتطلب ذلك ان تفرض الادارة الضريبية سعرا منخفضا للضريبة على الدخل الصغيرة مع اعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الضرائب حفاظا على مستوى حياة الانسان ماديا ومعنويا .
تتبع فكرة مراعاة الابعاء الشخصية والعائلية للممول من اعتبارات عديدة منها الإنسانية وهي الحفاظ على حياة الممول وأخرى اقتصادية الحفاظ علي مصدر الدخل وأخيراً اعتبارات إدارية حيث أن تكلفة جباية هذه الضريبة علي الدخل المنخفضة أكثر من حصيله هذه الضريبة ذاتها .

٢- الابعاء المالية :

المقصود بالابعاء المالية ← التي تخصمها الادارة الضريبية - هي تلك التي يتحملها الممول وقام بتسديدها فعلا من اجل الانفاق على مهنته وكذلك الديون وفوائدها الخاصة به ، واقساط التأمينات والمعاشات .
ذلك حيث يتوقف قدرة الممول على تحمل العبء الضريبي على حجم ثروته وابعاءه الشخصية والعائلية والمالية .

ثانياً: تقدير وعاء الضريبة

تعتمد الادارة الضريبية على عدة طرق لتقدير الوعاء الضريبي وهى :

اولاً : التقدير الاداري :

تقوم الادارة الضريبية بإرادتها المنفردة بتقدير الضريبة ، وتعتمد فى تقريرها على المعلومات التي ترد اليها من مأمور الحصر المكلف بذلك ، وهذه الطريقة تؤدي الى توسيع سلطة الادارة الضريبة فى التقرير ، ولذلك يذهب الفقه المالى الى القول بان اللجوء لمثل هذا يكون على سبيل الاستثناء وليس الاصل ، وذلك فى حالات امتناع الممولين او مماطلتهم فى تقديم الاقرارات الضريبية .

ثانياً : التقدير القائم على المظاهر الخارجية :

يلجأ أحيانا المشرع الضريبي الى المظاهر الخارجية فى تقدير الضريبة مثل ملكية المنازل والعقارات او المنقولات كالسيارات او قيمة عقد الايجار للمنازل المؤجرة وعدد العمال المستخدمين فى المصنع وكذلك عدد الالات والمعدات وهذه مؤشرات لتقدير الضريبة .

قد اتبع المشرع المصرى فى القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ من احتساب الضريبة على مجموع القيمة الاجارية للمكان الذى تشغله المهنة او المسكن الخاص وذلك بسعر ٧,٥% من هذا المجموع .

يلاحظ ← على هذا التقرير انه بسيط وواضح ويقضى على حالات الغش والتهرب الضريبي ولكنه فى المقابل يتطلب اعداد كبيرا من مأموري الحصر لتتبع ملكية الممولين والاطلاع عليها .
لكن ما يؤخذ علي هذه الطريقة أنها لا تستطيع الإطلاع علي الدخل الحقيقية للمولين إتفاقاً مع مبدأ العدالة التي تقضي بوجوب فرض الضريبة علي الدخل الصافي .

ثالثاً : التقدير الجرافى :

المقصود بطريقة التقدير الجرافى ← ان تعتمد الادارة الضريبية فى تقدير وعاء الضريبة على عدة قرائن داخلية وقانونية ، فمثلا عند انتاج سلعة

مثال ذلك ← السكر فيتم تقدير الضريبة المفروضة على السكر من خلال تحديد الكمية المستخدمة فى انتاجه من قصب السكر او البنجر .

رابعا : الاقرار المباشر من المولين :

يعتمد تقدير وعاء الضريبة على اقرار الممول بنفسه ، وهذا النظام يؤدي الثقة فى الممولين وعدم تهربهم من اداء الضريبة ، ولا يمنع تقدير الاقرار من الممولين ان تقوم الادارة الضريبة من التحقق من بيانات الاقرار .

ثانياً: سعر الضريبة:

📌 ينقسم سعر الضريبة الى ضريبة تحديدية قياسية وضريبة توزيعية ، او الى ضريبة نسبية وتصاعدية .

اولا : الضريبة النوزعية والضريبة التحديدية القياسية :

١) الضريبة التحديدية القياسية :

📌 المقصود بالضريبة التحديدية القياسية : ما يحدد المشرع سعرها مقدما دون ان يحدد الحصيلة حيث يعتمد في تحديد الحصيلة على سعر الضريبة والاحوال الاقتصادية .

٢) الضريبة التوزيعية :

📌 الضرائب التوزيعية لا يحدد المشرع سعرها مقدما بل يحدد الحصيلة الاجمالية لها ثم يوزع هذه الحصيلة على المحافظات .

📌 تعتمد الادارة الضريبية على الضرائب التوزيعية في حالة عجزها عن تقدير المادة الخاضعة للضريبة او عجزها من حصر ومواجهة الممولين .

📌 يرجع الهدف من تحديد الحصيلة مقدما بأن يلتزم المكلفين بدفعها تضامنيا فإذا امتنع بعضهم عن دفعها يلتزم الباقيون بها ومن ثم يقل التهرب منها .

س.ف: تكلم عن الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية ؟

ثانيا : الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية :

١- الضريبة النسبية :

📌 المقصود بالضريبة النسبية ← فرض الضريبة بسعر واحد وذلك بغض النظر عن قيمة المفروضة عليها .
تمتاز هذه الضريبة بالسهولة في التطبيق .

📌 النقد الموجه لهذه الضريبة : يؤخذ على هذه الضريبة انها تفرض بسعر واحد على جميع الممولين بغض النظر عن اختلاف قيمة الوعاء الضريبي وبالتالي يتزايد العبء الضريبي على الدخل المنخفضة أكثر من الدخل المرتفعة

٢- الضريبة التصاعدية :

📌 المقصود بالضريبة التصاعدية ← فرض الضريبة بأسعار مختلفة تبعا لاختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريبة ، حيث يرتفع السعر للضريبة مع ارتفاع قيمة المادة الخاضعة لها ، ويستفاد من ذلك ان الضريبة التصاعدية تأخذ في تقديرها المقدرة المالية للممول **هو ما يتفق مع مبدأ العدالة الضريبية** ، هذا وقد ساعد الواقع العملي وسيادة الافكار الاشتراكية على الاخذ بهذه الضريبة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وذلك بتقليل الفوارق الطبقة .
تجد الضريبة التصاعدية مبرر فرضها في انها تحقق العدالة الحقيقية بين الممولين .

📌 في اتجاه تأييد الضريبة التصاعدية اتجه جانب من الفقه المالي " فليجور " الى اهميتها في الحد من تفاوت الدخل والثروات التي ادت اليها الرأسمالية وذلك لصالح الطبقات الفقيرة ، ومن ثم تتحقق هنا الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية للضريبة التصاعدية من خلال إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الدخل الضعيفة .

أنواع التصاعد :

اولا : التصاعد الظاهر :

📌 يعني اختلاف سعر الضريبة حسب اختلاف قيمة الوعاء الضريبي المفروض عليه الضريبة ، وهذا الاختلاف يكون بنسب متفاوتة ، **يتنوع التصاعد الظاهر كما يلي :**

١- النوع الأول :- التصاعد بالطبقات للممولين الى اعلى :

📌 مفاد ذلك يتم تقسيم الممولين الى مجموعات حسب مستوى الدخل مثل ان تكون الطبقة الاولى دخلها لا يزيد عن ١٠٠٠ جنييه وبسعر الضريبة ٥% والثانية يزيد دخلها عن ١٠٠٠ جنييه وحتى ٤٠٠٠ جنييه بسعر الضريبة ١٠% مثالا وهكذا .

📌 **يعيب على هذه الطريقة التصاعدية** ان من يزيد دخله عن ١٠٠٠ جنييه لو بجنييه واحد يدخل في الشريحة الاعلى ويدفع ١٠% بدلا من ٥% ، وهذا يخفض دخل الممول الحقيقي .

٢- النوع الثاني :- التصاعد بشرائح الدخل للممول :

📌 هنا يتم تقسيم دخل الممول ذاته الى عدة شرائح وتحاسب كل شريحة بسعر منخفض عن الاخرى

٣- النوع الثالث :- التصاعد بالهبوط :

البداية بسعر مرتفع للضريبة للدخل المرتفع ثم تهبط الضريبة بالنسبة للدخل المنخفضة

ثانياً : التصاعد الخفى :

يعنى ذلك فرض الضريبة بسعر واحد وذلك بالحكم فى المادة الخاضعة للضريبة اى الوعاء الضريبي

يتم ذلك من خلال ما يلى :

- ١- ان تفرض الضريبة على نسب مختلفة من شرائح الدخل ، حيث يقسم الدخل لعدة شرائح مثل ان تفرض الضريبة بسعر واحد ١٠% على ان نحدد نسبة مختلفة من كل شريحة تخضع للضريبة مثل ان تفرض الضريبة ١٠% على ١٠٠ جنيه من الالف الاولى وعلى ٢٠٠ جنيه من الالف الثانية .
- ٢- اعفاء الحد الأدنى للمعيشة الضريبة لكافة الممولين مع فرض الضريبة بسعر واحد ايضا ، ومثال ذلك اذا كان دخل الممول ١٠٠٠٠ جنيه فإن الحد الأدنى للمعيشة ٥٠٠٠ جنيه مثلاً وتفرض الضريبة على ٥٠٠٠ جنيه الاخرى فإذا كان سعر الضريبة ١٠% فإن الضريبة الحقيقة هنا تبلغ ٥٠٠ .

س١٧ : تكلم فى الازدواج الضريبي ؟

الازدواج الضريبي :

ينشأ عن تنظيم البنين الضريبي وجود ما يعرف بالازدواج الضريبي سواء داخل الدولة او على الصعيد الدولى .
يتحقق الازدواج الضريبي بفرض الضريبة نفسها مرتين او فرض ضريبة من ذات النوع اكثر من مرة على الشخص ذاته بالنسبة لنفس المادة الخاضعة للضريبة .

شروط تحقيق الازدواج الضريبي :

الشرط الأول : وحدة الضريبة المفروضة على الممول :

يقتضى لتوفير الازدواج ان يدفع الممول عن نفس الثروة الضريبة ذاتها مرتين او اكثر او عن الثروة ضريبتين متشابهتين .
إذا فرضت الضريبة على الدخل فتسمى ضريبة الدخل وقد تفرض الضريبة على رأس المال ويتم دفعها من الدخل وعليه فمن يأخذ بالتنظيم الفنى للضريبة نكون هنا بصدد ضريبتين مختلفتين على الدخل ورأس المال وليس بصدد ازدواج ضريبي .
اما من يأخذ النتيجة المترتبة على هذا التنظيم الفنى والقانونى من حيث ان الوفاء بهاتين الضريبتين من خلال الدخل نكون بصدد ازدواج ضريبي لأن سداد الضريبة على رأس المال يقع عبئها على الدخل .

الشرط الثاني : وحدة الشخص الممول للضريبة :

حتى تحقق ظاهرة الازدواج الضريبي يجب ان يدفع نفس الشخص الضريبة مرتين ، ويثور الاختلاف فى الفقه المالى حول تحقق هذه الظاهرة فى ضريبة ارباح شركات الاموال ، فانها تمر بمرحلتين :
المرحلة الاولى ← تخصم من الشركة .
المرحلة الثانية ← يدفعها المساهم عند توزيع الارباح
فالاولى شخصية قانونية معنوية والثانى الشخص الطبيعى المساهم من ثم ينتفى وحدة الشخص المكلف بدفع الضريبة ، واما اذا اخذ بوجهة النظر المالية والاقتصادية ترى وحدة الشخص المكلف بدفع الضريبة .

الشرط الثالث : وحدة الضريبة الخاضعة للضريبة :

اى يتم فرض الضريبة اكثر من مرة على المادة الخاضعة للضريبة اى ذات الوعاء ، اما اذا فرضت الضريبة على واقعيتين مختلفتين فلا نكون بصدد ازدواج ضريبي .

الشرط الرابع : وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة :

ما يعنى ان الازدواج الضريبي يكون فى وحدة المدة التى تفرض عنها الضريبة اكثر من مرة .

أنواع الازدواج الضريبي:

النوع الأول : الازدواج الداخلي والدولي :

(١) الازدواج الداخلي :

المقصود بالازدواج الداخلي ← ان يتم داخل الدولة كأن تفرض الحكومة المركزية فى العاصمة ضريبة عامة على سلعة معينة فى كل الدولة ثم تقوم الادارة المحلية فى المحافظة بفرض ضريبة على ذات السلعة داخل هذه المحافظة .

(٢) الازدواج الدولي :

الازدواج الدولي يتحقق بفرض دولتين او اكثر الضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة فى الدولتين

النوع الثانى : الازدواج المقصود والازدواج غير المقصود :

١. الازدواج المقصود ← احيانا قد تتجه ارادة وقصد المشرع الى نشوء ظاهرة الازدواج الضريبي

الهدف من الازدواج المقصود ← تحقيق اهداف مالية واجتماعية مثل زيادة الايرادات السيادية مثل فرض ضريبة على الدخل العام واخرى على رأس المال .

٢. الازدواج غير المقصود ← ازدواج ضريبي اقتصادي لادخل للمشرع فيه .

الهدف من الازدواج غير المقصود ← تحقيق غايات اقتصادية ومالية كأن تفرض الدولة قيوداً ضريبية لمنع انتقال رؤوس الأموال المحلية للخارج وذلك عندما تفرض الدولة ضريبة على ايراد القيم المنقولة (الأسهم والسندات) التي يحوزها مواطنوها في الخارج وفي ذات الوقت تفرض الدولة التي تصدر هذه القيم نفس الضريبة عليها .

س.ف: وضح الأسباب المالية والاقتصادية لانتشار ظاهرة الازدواج الضريبي واساليب منعه ؟

الاسباب المالية والاقتصادية لانتشار ظاهرة الازدواج الضريبي :

- ١- قد تلجأ الدولة لفرض الضريبة الواحدة مرتين على اكثر من وعاء ، وذلك لتغطية عجز الموازنة ومواجهة النفقات العامة المتزايدة .
- ٢- سهولة انتقال رؤوس الاموال والأيدي العاملة بين الدول وهو ما يعرضهم للخضوع لظاهرة الازدواج الضريبي وكذلك تعدد المشروعات الانتاجية للشركات المتعددة الجنسيات ومن ثم تخضع للضرائب فى الدول التي تعمل فيها ، وفى ظل سيادة مبدأ شخصية الضريبة قد ادى لفرض الضريبة على الدخل سواء كان مصدره محلى أم دولي وهو ما يقود عمليا الى ظاهرة الازدواج الضريبي .

اساليب منع الازدواج الضريبي :

اولا : اساليب منع الازدواج الضريبي المحلي :

- ١- التنسيق بين سلطة الحكومة المركزية فى العاصمة وبين سلطات الادارة المحلية فى المحافظات .
- ٢- توحيد القواعد القانونية التي تؤدي لحدوث الازدواج مثل خضوع ارباح شركات الاموال لضريبة الارباح التجارية والصناعية .

ثانياً : اساليب منع الازدواج الضريبي الدولي :

من خلال المعاهدات الثنائية بين الدول

ذلك لتوزيع الاختصاص الضريبي بين الدول ووضعت مبادئ عامة لاعتبارها وهى :

- ١- يحق لدولة موقع العقار فرض الضريعه
- ٢- مبيبة على الدخل العقارى .
- ٣- يحق للدولة المصدرة للاسهم والسندات ، فرض الضريبة على ارباحها .
- ٤- يحق لدولة موطن الدائن فرض الضريبة على فوائد الديون العادية .
- ٥- يحق للدولة التي بها المركز الرئيسى للمشروع فرض الضريبة على ارباح المشروعات التي بها .
- ٦- يحق فرض ضريبة كسب العمل للدولة التي بها العمل .
- ٧- فرض الضريبة على الدخل العام فى دولة موطن الممول .

س ١٨ : تكلم عن التخلص من الضريبة مبيناً طرق التخلص المشروعة وغير المشروعة ؟

التخلص من الضريبة :

المقصود بالتخلص من الضريبة ← ان يتمكن المكلف قانوناً من عدم دفع الضريبة دون القاء عبئها على شخص آخر ، ويمكن التخلص من الضريبة بإحدى هذه الطرق اما بتجنب الضريبة او التهرب من الضريبة .

أولاً : تجنب الضريبة :

المقصود بتجنب الضريبة ← امتناع الممول ارادياً عن احداث الواقعة المنشئة للضريبة كأن يتجنب استهلاك سلعا مفروض عليها ضريبة المبيعات او التوقف عن استثمار امواله فى أنشطة خاضعة للضريبة .

ثانياً : التهرب الضريبي :

١- المقصود بالتهرب الضريبي :

المقصود بظاهرة التهرب الضريبي :- امتناع الممول بقصد عن الوفاء بالضريبة ، والذي توافرت فيه شروط الخضوع لهذه الضريبة ، ويستعين فى اقناعه بالغش حيث يخالف فى ذلك القانون الضريبي ، ويستعمل الممول هذا الغش عند اخفائه جانب من الوعاء الخاضع للضريبة او عندما يقدم اقراراً غير صحيح عن حجم ثروته .

٢- صور التهرب الضريبي :

- ١- تتعد صور التهرب الضريبي حسب اذا ما كانت الضريبة الخاضع لها مباشرة ام كانت غير مباشرة .
- ٢- التهرب الضريبي فى الضرائب المباشرة ← مثل :- تقدير الدخل الخاضع للضريبة بأقل من حقيقته .
- ٣- التهرب الضريبي من الضرائب غير المباشرة ← مثل اخفاء الوعاء المفروض عليه الضريبة مثل اخفاء السلع المستوردة او المنتجة .

٣- وسائل الحد من التهرب الضريبي :

تواجه الدولة هذه الظاهرة بعده وسائل قانونية تتمثل فيما يلى :

- ١- تجريم ظاهرة التهرب الضريبي وفرض العقوبات المالية والسالبة للحرية لها .
- ٢- تحصيل الضريبة من المنبع لتلافي التهرب .
- ٣- اعتماد الادارة الضريبية على المرشدين السريين فى تكوين المعلومات عن الممولين .
- ٤- مصادرة الادارة الضريبية للاموال الهاربة من الخضوع للضريبة .